

PROPUESTA PÚBLICA

**“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES,
MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS
ESPECIALES, ZONAS N° 1, 3, 4 Y 6”**



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
MAIPÚ

OCTUBRE DE 2024

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES, ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN

La Ilustre Municipalidad de Maipú, en adelante e indistintamente, “la Municipalidad” o “la Institución”, llama a participar mediante Licitación Pública Abierta, a través del **Sistema de Información de Compras y Contratación Pública del Estado (www.mercadopublico.cl)**, en lo sucesivo “**el Sistema**” o “**el Portal**”, con la finalidad de contratar el servicio de mantenimiento de áreas verdes, mejoramiento continuo y zonas especiales, en los términos indicados en las Bases de Licitación.

BASES ADMINISTRATIVAS

1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

La licitación se regirá por las presentes Bases Administrativas y sus modificaciones, si las hubiere, el Itinerario publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl), las Respuestas a las Consultas, las Aclaraciones, las Bases Técnicas y por la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su respectivo Reglamento.

Regulará a su vez y en lo que corresponda el presente proceso de compra, la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y el DFL Nº 1 de 2006 del Ministerio del Interior que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente.

Se debe considerar, para efectos de la elaboración de ofertas y la ejecución del Servicio, la Ordenanza de Gestión Hídrica Municipal, aprobada mediante Decreto Alcaldicio Nº 163, de fecha 17 de enero de 2023.

Asimismo, formarán parte del régimen jurídico de la presente licitación toda Ley, Reglamento, Instructivo, Circular, Decreto o cualquier otra norma jurídica, de cualquier rango, emanada de Institución Pública Fiscal, Municipal o de la Superintendencia que regule este servicio, todos los que se entenderán conocidos y reproducidos en las presentes Bases Administrativas.

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN

La presente licitación tiene por finalidad la contratación del Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes, Mejoramiento Continuo y Zonas Especiales de la Comuna de Maipú. El servicio que se requiere es la mantención, conservación, reposición y mejoramiento continuo de las Áreas Verdes Públicas de la comuna con un enfoque en la adaptación al cambio climático, utilizando de manera eficaz y eficiente el recurso hídrico.

3. MODALIDAD DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

La presente propuesta pública es **a suma alzada por líneas, con asignación simple al total ofertado**, y estará compuesta por 4 líneas, pudiéndose adjudicar una o más líneas un solo oferente, siempre que sea lo más conveniente para los intereses municipales.

La oferta se deberá realizar en pesos chilenos, con reajustes según lo dispuesto en numeral 16.3 de estas Bases, sin intereses ni anticipos, con un presupuesto referencial que se distribuye por Líneas, según lo indicado en el siguiente cuadro:

Línea	Descripción	Presupuesto Referencial – IVA Incluido
1	Zona 1: Longitudinal – La Farfana.	\$11.523.566.460.-
2	Zona 3: Clotario Blest – Riesco Central – Esquina Blanca – 4 Álamos.	\$14.510.266.260.-

3	Zona 4: Industrial – El Abrazo – Santa Ana de Chena – Ciudad Satélite.	\$9.600.000.600.-
4	Zona 6: Sol Poniente – Pehuén – Los Bosquinos – Los Héroes.	\$12.475.465.320.-

Cada proponente podrá postular a una o más de las líneas requeridas, cuyo detalle se especifica en el Anexo N° 3.x (siendo “x” una Línea entre 1 y 4), pudiéndose adjudicar aquellas líneas en las cuales su oferta resulte ser la más conveniente para los intereses de la Municipalidad.

En consideración a los reajustes anuales que conlleva la contratación, y en consideración que la modalidad de adjudicación es al total ofertado, es que, la Unidad Técnica deberá requerir las respectivas modificaciones presupuestarias, según correspondiere, en la ejecución del contrato, ello, para asegurar la disponibilidad de presupuesto durante toda la vigencia del contrato.

El Financiamiento de la Propuesta Pública tiene su origen en fondos municipales.

Nota: Se deja constancia que el presupuesto referencial es por línea. Cada una de ellas se adjudica al total de los recursos ofertados.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

- Licitante : Ilustre Municipalidad de Maipú.
- Oferente : Persona natural, jurídica o Unión Temporal de Proveedores que cumple con los requisitos exigidos y participa en la licitación.
- Contratista : Es la persona natural, jurídica o Unión Temporal de Proveedores que en virtud del contrato respectiva se obliga a ejecutar el objeto de la licitación.
- Unidad Técnica (U.T.) : Corresponde a la Unidad Municipal que tiene a su cargo la supervisión técnica y administrativa del servicio y en general, del correcto, oportuno y exacto cumplimiento del contrato.
- Inspector Técnico (I.T.) : Corresponde al profesional a quien la Unidad Técnica ha encargado fiscalizar directamente el correcto cumplimiento del contrato. También es el representante de la Unidad Técnica.
- Propuesta Pública : Procedimiento administrativo de carácter concursal por el cual la Ilustre Municipalidad de Maipú, a través, de la Secretaría Comunal de Planificación, invita a participar en una licitación por medio del Sistema (www.mercadopublico.cl), en el cual puede participar cualquier persona natural, jurídica o Unión Temporal de Proveedores que se interese y cumpla con los requisitos establecidos en las Bases de la licitación y formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
- Bases de la Licitación : Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por la entidad licitante, que describe la contratación y regulan el proceso de compra y del contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
- Día Inhábil : Para efecto de estas Bases Administrativas, se considerarán como días inhábiles los sábados, domingos y festivos.

5. DE LOS PARTICIPANTES

Podrán participar en la presente licitación todas las personas naturales, jurídicas y Unión Temporal de Proveedores (UTP), que no estén inhabilitadas para contratar con el Estado de Chile, según lo establece la Ley N° 19.886.

En el evento, que dos o más proveedores quieran participar del presente proceso de compra

conjuntamente, a través de una Unión Temporal de Proveedores, en adelante e indistintamente U.T.P, deberán presentar el documento que formaliza dicha Unión, **mediante escritura pública o privada, según si el monto de la Licitación fuera inferior, igual o superior a las 1000 U.T.M.** Asimismo, la **Unión Temporal de Proveedores**, estará sujeta a lo establecido en el artículo 67 Bis del Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, norma que se tiene por expresamente reproducida en estas Bases Administrativas. Dicha conformación deberá acreditarse según se establece en el numeral 6.1.2, letra d) del presente documento.

La vigencia de esta UTP no podrá ser inferior a la de la contratación que originará la adjudicación de la licitación, incluyendo la renovación del mismo si esta se encuentra contemplada en las Bases de Licitación, conforme a lo señalado en el Artículo 12º del Reglamento de la Ley Nº 19.886.

En el caso de ser adjudicatarios quienes participen en esta modalidad, cada uno de los integrantes de dicha UTP, deberán inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado.

Los integrantes de dicha UTP no podrán participar de otra UTP para el mismo proceso de licitación y/o de manera independiente.

No podrán participar del presente proceso de licitación:

- a) Ningún órgano de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado o en que este tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por vínculos de parentesco descritos en la letra B) del artículo 54 de la ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas, de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o estas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
- b) Las personas naturales o jurídicas, que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales; por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o quienes hayan sido condenados por los delitos concursales establecidos en los Artículos 463º y siguientes del Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.
- c) Tratándose de personas jurídicas, por haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, de conformidad con la Ley Nº 20.393, en sus artículos 8 y 10, que Establece Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que indica.
- d) Las personas naturales o jurídicas, por haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, de conformidad con el artículo 26 letra D) del Decreto Ley Nº 211 de 1975, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija normas para la defensa de la Libre Competencia.
- e) No estar afecto a ninguna de las inhabilidades indicadas en el artículo 35 quater del Reglamento de la Ley Nº 19.886.
- f) Todo aquel que incurra en una causal de inhabilidad para contratar, establecido en la normativa vigente.

Los participantes deberán acreditar su idoneidad y habilidad de acuerdo con lo requerido en las presentes Bases. Sin embargo, en caso de que el proveedor adjudicado no esté inscrito en el Registro de Proveedores deberá inscribirse dentro de un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados desde la fecha en que se entiende notificada la adjudicación en el Sistema (www.mercadopublico.cl). Será de exclusiva responsabilidad del proponente adjudicatario el encontrarse inscrito en dicho Registro, antes de la firma del contrato, circunstancia que será revisada por la Dirección de Asesoría Jurídica. De no dar cumplimiento a lo anterior, se entenderá como un desistimiento de parte del proveedor al presente

proceso de licitación, procediendo la Municipalidad a cobrar la garantía de seriedad de la oferta y readjudicar al proponente que le sigue en el puntaje de evaluación.

5.1. PACTO DE INTEGRIDAD

Toda persona natural, jurídica o Unión Temporal de Proveedores (UTP) se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de la contratación que se derive de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en la adjudicación o ejecución de la contratación. De esta forma tiene plena conciencia de que dichas prácticas constituyen delitos, cuya penalidad fue aumentada por la Ley N° 21.121, que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción.

En atención, además, a lo dispuesto en Oficio E370752, de fecha 20 de junio de 2023, de Contraloría General de la República, que contiene medidas para disminuir los posibles riesgos de corrupción en materia de compras públicas.

5.2. REUNIÓN INFORMATIVA

La presente Propuesta Pública **no** contempla reunión informativa.

6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- i) El proponente deberá presentar los antecedentes Administrativos, Técnicos y Económicos, sólo a través del Sistema (www.mercadopublico.cl), con sus anexos, si correspondiere. Estos antecedentes deberán ser publicados en archivos electrónicos en formato Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat (.pdf), en formato original, según se pide más adelante.
- ii) Los oferentes deberán constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del Portal haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los anexos requeridos. Para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente deberá comprobar que los archivos ingresados pueden ser abiertos sin problema, para su lectura e impresión posterior.

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del Portal Electrónico de Compras Públicas. **No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases.**

- iii) La presentación de la Oferta Económica y la Oferta Técnica en el Sistema (www.mercadopublico.cl), tendrá como plazo de cierre el día y hora indicado en el Itinerario de la Licitación.

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

- iv) Es obligación del oferente el revisar permanentemente el Sistema (www.mercadopublico.cl), mientras dure todo este proceso licitatorio, no pudiendo alegar desconocimiento de la información que allí sea publicada.
- v) Todos los antecedentes solicitados en el punto 6 de las presentes Bases que requieran firma, deberán ser firmados preferentemente de puño y letra por el representante legal del proponente o mediante el mecanismo de firma electrónica en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma. Por aplicación del principio de no formalización, se aceptarán formatos que contemplen en su visación (firma) imágenes de la visación o simplemente digitado el nombre del proponente, siempre que sean legibles y concordantes.

- vi) Todos los antecedentes requeridos en el punto 6 de las presentes Bases, deberán presentarse **escaneados desde el documento original, e ingresados por separado, sin enmiendas y entendibles**.
- vii) Los oferentes sólo podrán presentar una oferta técnica y una oferta económica para cada línea, de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases. El ingreso de más de una oferta técnica y/o económica por parte de un oferente en el Sistema (www.mercadopublico.cl), para la misma **línea**, será **causal de rechazo inmediato de todas las ofertas presentadas para dicha línea** por el oferente en el Acto de Apertura de las Ofertas.
- viii) La sola participación del oferente en la presente licitación y de la presentación de las ofertas implica la aceptación irrestricta de la totalidad de las condiciones, cláusulas, obligaciones y términos dispuestos en este proceso licitatorio.
- ix) La no presentación de cualquiera de los documentos indicados y requeridos en las bases administrativas implicará que el oferente sea calificado de acuerdo con el factor de evaluación relativo al cumplimiento de requisitos formales, en caso de aplicarse lo dispuesto en el numeral 8.3 de las presentes bases.

A) De la Oferta Técnica

El proponente deberá presentar la **Oferta Técnica**, sólo a través del Sistema (www.mercadopublico.cl), en idioma español, con sus anexos, si correspondiere, en formato digital, hasta el día y hora indicado para el cierre del plazo de recepción de las ofertas, publicado en el Itinerario de la Licitación.

De los documentos a publicar:

- a) Todos los documentos que conformen la Oferta Técnica se deberán publicar en originales, en formato Adobe Acrobat (.pdf) a color, o imagen JPEG.
- b) Los documentos deberán ser publicados por el oferente en el orden que se describe en el numeral 6.1.2, y de forma que permitan diferenciar e identificar cada uno de los documentos solicitados.
- c) Los nombres de los archivos deben tener como prefijo el numeral y letra correspondiente a como se solicitan en estas Bases.

Por ejemplo, para el documento solicitado en el numeral 6.1.2 letra b) “Declaración de Aceptación de la Propuesta (Anexo N° 2)”, el nombre del archivo a publicar debe comenzar con “612b-”, el texto siguiente podría ser “Anexo 2”, quedando el nombre como “612b-Anexo 2”, u otro relacionado.

- d) En el evento que en alguno de los numerales se pida más de un documento, tales como currículum, certificados de los contratos ya ejecutados, entre otros, ellos deberán ingresarse al portal como un solo archivo, independiente de la cantidad de hojas que lo conforme.
- e) Los documentos requeridos en el numeral 6.1.2 deberán ser ingresados en la oferta del proponente, según la clasificación expuesta en estas Bases y recogida en la Sección “Documentación Anexa” de la ficha electrónica del portal, en los siguientes pasos: 1) Administrativos; 2) Técnicos y 3) Económicos.
- f) La documentación requerida para la oferta técnica debe ser acompañada íntegramente.
- g) En caso de que las ofertas no fueran presentadas a través del portal de Mercado Público, quedarán rechazadas en la apertura de las propuestas y no serán consideradas en la evaluación, salvo en el caso de que se acrediten alguna de las causales de excepción contenidas en el artículo 62 del reglamento.

B) De la Oferta Económica

La oferta económica debe ser ingresada y firmada por el oferente, su representante legal o el mandatario designado al efecto, sólo a través del Sistema (www.mercadopublico.cl), en idioma

español e indicar, clara y detalladamente los valores en el Anexo Económico respectivo, incluido los impuestos, si correspondiere.

C) De la Garantía de Seriedad de la Oferta

El proponente que oferte deberá presentar una garantía de seriedad por la línea a la cual postule, la que podrá ser vale vista, boleta de garantía, certificado de fianza, póliza de seguro electrónico, póliza de liquidez inmediata o cualquier otro instrumento que sirva como garantía y que asegure de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla las disposiciones legales y reglamentarias del caso y lo dispuesto en las presentes Bases. Dicha garantía puede ser compuesta por uno o varios instrumentos del mismo tipo.

La garantía de seriedad de la oferta tendrá el **carácter de irrevocable, pagadera a la vista sin requerimiento de aviso previo** y será tomada por el proponente o por un tercero a su nombre y extendida a la orden de la Tesorería Municipal de Maipú o de la Ilustre Municipalidad de Maipú.

Este documento deberá expresarse en pesos chilenos, no obstante, se aceptarán instrumentos en valor UF, según la naturaleza de éstos y de acuerdo a los montos que se expresan más adelante.

i. La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes casos:

- a) Si algún proponente, cuya oferta hubiera sido aceptada, la retirase en el período de vigencia o validez de esta.
- b) Si se comprobara que cualquiera de los antecedentes presentados por el oferente no correspondiese a la realidad o se encontraren adulterados.
- c) Que el oferente, en el caso de ser adjudicado:
 - No se encontrare en calidad de hábil o no hubiera renovado su membresía en el Registro de proveedores de Mercado Público, dentro del plazo que se establezca para la firma del contrato.
 - No entregare la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el plazo fijado en estas Bases.
 - No proporcionase los antecedentes necesarios para la elaboración del contrato, solicitados en estas Bases, en el plazo señalado.
 - No suscribiera el contrato respectivo, en el plazo indicado en estas Bases.
 - No prorrogare la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, o no tomare una nueva garantía en las condiciones que se señalan más adelante, en caso de que encontrándose próxima la fecha de vencimiento de la garantía entregada originalmente, aun estuviese en curso el proceso de firma del contrato.

ii) Vigencia de la garantía: El documento de garantía deberá tener una vigencia de **120 (ciento veinte) días corridos**, a contar de la fecha de cierre del plazo de recepción de las ofertas. **Sin perjuicio de lo anterior, se aceptarán aquellas garantías de seriedad de la oferta con plazo de vigencia superior al señalado.** En caso de existir discordancia entre lo señalado en estas Bases y la fecha publicada en Portal de Mercado Público, siempre prevalecerá lo indicado en estas Bases Administrativas.

Si en la ficha electrónica de la licitación se hubiese marcado el recuadro de extensión automática del plazo para presentar ofertas, en caso de que a la fecha de cierre de recepción de ofertas se hubiesen publicado 2 (dos) o menos propuestas, el proponente deberá considerar lo siguiente:

- a) Se respetará la fecha de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta si el proponente hubiese presentado el documento antes de la fecha de ampliación automática del plazo para presentar ofertas.

- b) Asimismo, se respetará la fecha de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, en caso de que el proponente la hubiese obtenido en la misma fecha de la ampliación automática del plazo para presentar ofertas.
- c) En los dos casos señalados precedentemente, la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser de 120 (ciento veinte) días corridos, contados desde la fecha original de cierre del plazo de recepción de ofertas. Sin perjuicio de lo anterior se aceptarán garantías por un plazo superior al antes señalado.
- d) Las demás garantías deberán ajustar su fecha de vigencia a los plazos establecidos en las Bases, es decir, 120 (ciento veinte) días corridos, contados desde la nueva fecha de cierre del plazo de recepción de las ofertas. Sin perjuicio de lo anterior se aceptarán garantías por un plazo superior al antes señalado.

Asimismo, en caso de que se modificase el Itinerario de la Licitación y se prorrogase el plazo de presentación de ofertas, ya sea por enmienda de los documentos licitatorios o por otra razón debidamente calificada, los proponentes deberán ajustar la garantía de seriedad de la oferta a los nuevos plazos de la Licitación.

En el evento que se deba ampliar el plazo de adjudicación establecido en el itinerario de esta licitación, los proponentes deberán extender la vigencia de las garantías por 30 días corridos adicionales al plazo de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta señalado precedentemente. Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría Comunal de Planificación podrá requerir la extensión mediante foro de aclaración de oferta para ser presentada en las mismas condiciones señaladas en el numeral v) denominado “Forma de entrega” del presente acápite. En el caso que el proponente no efectuase dicha extensión se entenderá por este hecho que se desiste de su oferta.

iii) **Monto de la Garantía (según líneas a ofertar):**

LÍNEA	Monto en Pesos “columna A”	Monto en UF “columna B”
LINEA 1	\$10.000.000.-	UF 267.-
LINEA 2	\$10.000.000.-	UF 267.-
LINEA 3	\$10.000.000.-	UF 267.-
LINEA 4	\$10.000.000.-	UF 267.-

(*) *nota: si el instrumento expresa su valor en pesos chilenos deberá considerar monto de la columna “A”; si el instrumento expresa su valor en UF deberá considerar monto de la columna “B”.*

- iv) **Glosa de la garantía:** Para garantizar la seriedad de la oferta de la Propuesta Pública denominada “SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES, ZONAS N° 1, 3, 4 Y 6– LÍNEA X”.

Se hace presente que la “X” debe ser reemplazada por la línea 1, 2, 3 o 4, según corresponda.

En caso de que los oferentes garanticen su oferta a través de un Vale Vista, la glosa deberá consignarse en el reverso del documento, agregando además el nombre completo del oferente, su RUT o RUN e ID de la Licitación.

Si el oferente no consignare la glosa en el reverso del documento, deberá acompañar una declaración jurada simple en la que se señale expresamente lo siguiente:

- Nombre del proponente (razón social).
- RUT o RUN del proponente.
- N° del Vale Vista.
- Banco o Institución que expidió el Vale Vista.

- *Glosa exigida e ID de la licitación.*

*Dicha declaración, deberá entregarse en la Oficina de Partes de la Secretaría Municipal de Maipú ubicada en calle Primera Transversal N° 1940, Edificio de Administración Municipal, primer piso, Maipú, **hasta las 14:00 horas del día de cierre del plazo de recepción de ofertas**, publicada en el Sistema (www.mercadopublico.cl).*

- v) **Forma de entrega:** En caso de que la Garantía de Seriedad de la Oferta fuera emitida en formato físico, deberá ser entregada, en un sobre sellado, dirigido a la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), en su parte exterior deberá indicar nombre de la licitación, ID y nombre o razón social y RUT o RUN del oferente.

Dicho sobre deberá ser entregado en la oficina de Partes de la Secretaría Municipal, ubicada en Primera Transversal N°1940, primer piso, hasta las 14:00 horas de la fecha de Cierre del plazo de recepción de las ofertas, publicada en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

Las Garantías de Seriedad de la Oferta que correspondan a instrumentos electrónicos de generación digital podrán ser adjuntadas a los antecedentes administrativos de la oferta, prescindiendo de su presentación física, quedando su estado de aceptación sujeto a una verificación electrónica de la validez de dicho documento, que además deberá cumplir con el monto, vigencia y glosa requerida.

Para los casos de extensión de las garantías entregadas conforme a lo establecido en el numeral ii) del presente acápite, se deberá realizar entrega del documento emitido físicamente en las mismas dependencias antes señaladas, y para el caso de documentos emitidos electrónicamente deberán ser remitidos a la casilla licitaciones@maipu.cl.

- vi) **Forma de restitución:** De acuerdo con el artículo 43º del Reglamento de la Ley N° 19.886, el documento de garantía de seriedad de la oferta les será devuelto a los proponentes, según las siguientes condiciones:

- Aquéllos cuyas propuestas fuesen rechazadas en el acto de apertura por las causales señaladas en el numeral 8.2 de las Bases Administrativas o fuesen declaradas inadmisibles en el proceso de evaluación técnica o técnica/económica, se les devolverá en un plazo no superior a 10 (diez) días hábiles, a contar de la fecha de la notificación del acto que declara el Rechazo o la Inadmisibilidad de su oferta. Esa notificación se deberá tomar como ejecutada a la fecha de la publicación de publicación del Acto Administrativo que lo declare y deberá entenderse como aplicada según lo expuesto en el artículo 6 del Reglamento de la Ley N° 19.886.
- Aquéllos que sean evaluados técnica y económicamente, se les devolverá sólo después de tramitado íntegramente el contrato, en un plazo no superior a 10 (diez) días hábiles a contar de esa fecha.
- Aquéllos que cumplan con el puntaje mínimo para ser sujetos de adjudicación, se les devolverá sólo después de tramitado íntegramente el contrato, en un plazo no superior a 10 días hábiles a contar de esa fecha.

Estos dos últimos casos, en virtud de la facultad que tiene la Municipalidad de Maipú, para readjudicar la licitación, cuando el proponente adjudicatario o los que le siguen en la lista de precedencia, no firmen el contrato.

La garantía de seriedad de la oferta del proponente adjudicatario, se devolverá transcurridos 10 días hábiles de la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato. Para hacer efectiva la devolución de esta garantía, el oferente deberá comunicarse con el encargado de la Unidad de Licitaciones al correo electrónico licitaciones@maipu.cl para solicitar los antecedentes necesarios para retirarla desde la Unidad de Tesorería Municipal.

D) De los formatos de Anexos

Los oferentes no podrán, en caso alguno, modificar los formatos mediante los cuales se presentan las ofertas, técnicas y económicas, los que deberán ser completados con los datos específicamente solicitados. Cualquier modificación realizada por los oferentes a estos formatos, se entenderá como no efectuada. Sin perjuicio de ello, para efectos de la evaluación de las ofertas, los anexos presentados deberán contener la información requerida en los formatos aprobados en las presentes bases.

6.1. DE LA ENTREGA DE ANTECEDENTES

6.1.1. Antecedentes Físicos

- a) **Garantía de Seriedad de la Oferta.** Este documento debe ser entregado físicamente hasta las 14:00 horas de la fecha de cierre del plazo de recepción de las ofertas, en la Oficina de Partes de la Secretaría Municipal, salvo cuando se trate de un instrumento electrónico de generación digital, en cuyo caso deberá adjuntarse a los antecedentes administrativos de la oferta, según se detalla en letra c) del numeral 6.

6.1.2. Antecedentes Digitalizados

Los archivos a publicar en el Sistema (www.mercadopublico.cl), con la oferta son los siguientes:

Antecedentes Administrativos:

- a) **Formato de Identificación** del Proponente (**Anexo N° 1-A o Anexo N° 1-B**).
- b) **Declaración Simple** de Aceptación de la Propuesta (**Anexo N° 2-A o Anexo N° 2-B**).
- c) **Declaración Simple**, en la que establezca el cumplimiento de lo requerido en el Artículo 4º de la Ley N° 19.886, de Compras Públicas y sus modificaciones, emitido con una antigüedad no superior a 30 días, a contar de la fecha de cierre del plazo de recepción de las ofertas (**Anexo N° 4-A o N° 4-B, según corresponda**). En caso de que se trate de una Unión Temporal de Proveedores conformada para participar en la presente licitación, cada uno de los proveedores que la integra, deberá presentar esta declaración simple, por separado, ya sea que se trate de una persona natural o jurídica, utilizando los formatos que le correspondan (**4-A o 4-B**).
- d) **Identificación según se especifica, sólo para existencia de Unión Temporal de Proveedores:**
En el evento que el proponente correspondiera a una **Unión Temporal de Proveedores (U.T.P)**, conforme a lo dispuesto en el artículo 67 inciso 2º del Reglamento de la Ley N° 19.886, deberán establecer, en el documento que formaliza el vínculo, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes; cuando se trate de adquisiciones **inferiores a 1.000 UTM**, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento público o privado, en el que se dé cuenta del pacto para participar de esta forma y para contrataciones **iguales o superiores a 1000 UTM**, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad. De igual forma, la escritura pública o privada, según correspondiere, deberá ser presentada por el adjudicatario, previo a la etapa de firma del contrato, como también los antecedentes requeridos para personas naturales o jurídicas, según sea el caso.

Antecedentes Técnicos:

- e) **Currículum del Proponente**, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo N° 5**, donde el proponente deberá indicar el perfil de la empresa, el giro otorgado por S.I.I. y un resumen de su

experiencia (asociada al giro y objeto del contrato). Además, el proponente deberá incorporar en su currículum **un detalle de los contratos correspondientes a servicios similares a los que se licitan** (en objetivo y con superficie de mantención mínima mensual de 250.000 m2, ejecutados o en ejecución durante los últimos 10 años para el Sector Público), suscritos por el proponente y que haya realizado, indicando el nombre del mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio), dirección, teléfono, nombre de contacto, montos contratados actualizados y fecha de ejecución.

Para efectos de la evaluación de la experiencia, el proponente deberá adjuntar a su oferta la documentación que respalde los servicios ejecutados o en ejecución, a través de **copia de certificados de recepción final de servicios ejecutados o certificados de recepción conforme de los servicios ejecutados a la fecha (para el caso de los servicios en ejecución)**, emitidos por los mandantes (Empresa u Organismo que contrató el servicio), en el cual deberán indicar la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes que mensualmente fueron o son mantenidas.

Sólo se considerarán aquellos contratos cuya ejecución se encuentre debidamente acreditada.

- f) **Remuneración Mensual ofertada para el Personal (para cada línea a la que oferte)**, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 6**, donde el proponente deberá señalar el mínimo de remuneración mensual bruta (sin bono de movilización ni colación), que se pagará a los cargos del equipo de trabajo que realizan las funciones indicadas en la siguiente tabla:

FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO	REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA MÍNIMA DEL PERSONAL INDICADO OFERTADA
Aseo, riego, jardinería, cobertura natural, pitoneros y peonetas.	\$ 515.000

NOTA 1: El monto señalado en tabla corresponde a la remuneración bruta mínima del personal para cada una de las líneas que oferte en el presente proceso, sin considerar el bono de movilización ni colación.

NOTA 2: Considerar que, si el sueldo mínimo legal supera el ofertado por el proponente durante la ejecución del servicio, deberá respetar lo señalado en la normativa vigente relacionada al ingreso mínimo de remuneración mensual.

- g) **Beneficios ofertados para los Trabajadores (para cada línea a la que oferte)**, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 7**, donde el proponente deberá indicar los beneficios ofertados para sus trabajadores, que no podrán ser inferiores a lo especificado en la siguiente tabla:

BENEFICIOS OFERTADOS PARA LOS TRABAJADORES	
BENEFICIO OFERTADO	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL BENEFICIO A OFERTAR
Bono de Colación	El oferente debe considerar un bono mensual por concepto de colación con un monto mínimo de \$20.000 a cada trabajador, reajutable una vez al año de acuerdo con el IPC.
Bono de Movilización	El oferente debe considerar un bono de movilización mensual con un monto mínimo de \$20.000 a cada trabajador, reajutable una vez al año de acuerdo con el IPC.
Caja de Mercadería	El oferente debe entregar, como mínimo 2 veces al año, 1 caja de mercadería a cada trabajador, por concepto de navidad y fiestas patrias, equivalente a un valor mínimo de 1 UF, antes del 18 de septiembre y del 25 de diciembre.

Aguinaldo	El oferente deberá entregar, dos veces al año, aguinaldos por concepto de navidad y fiestas patrias, equivalentes a un valor mínimo de 1 UF, antes del 18 de septiembre y del 25 de diciembre.
-----------	--

- h) **Personal Contratado que Resida de la comuna de Maipú**, donde el proponente, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 8**, deberá presentar una Declaración Jurada Simple indistintamente de la línea que oferte. De la dotación total de personal contratado para la prestación del servicio, se exigirá, al comienzo del contrato, que a lo menos un 50 % de los trabajadores y trabajadoras estén domiciliados en la comuna de Maipú.
- i) **Número de Jardineros ofertados para la Ejecución del Servicio**, donde el proponente, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 9**, deberá indicar, para cada línea ofertada, el número de jardineros que considerará para prestar el Servicio en la Zona respectiva.
- j) **Antigüedad Máxima de Camionetas, requeridas para el Supervisor y para la Fiscalización del ITS en Tabla 12 de las Bases Técnicas**, donde el proponente, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 10**, deberá indicar, para cada línea ofertada, el año de fabricación de la Camioneta más antigua que considerará para prestar el Servicio en la Zona respectiva, que, para estos efectos, se establece como límite el **año 2019**.
- k) **Antigüedad Máxima de Camiones Livianos Doble Cabina, requeridos para el Ayudante de supervisor uso logística y control del personal en terreno, Equipo de Manejo Arbolado, Equipo de Aseo, Jardinería y Cobertura Natural para áreas verdes, Equipos de Reparación de Infraestructura, Mobiliario, más Construcción y Mejoramiento de áreas verdes, en Tabla 12 de las Bases Técnicas**, donde el proponente, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 11**, deberá indicar, para cada línea ofertada, el año de fabricación del Camión Liviano Doble Cabina más antiguo que considerará para prestar el Servicio en la Zona respectiva, que para estos efectos, se establece como límite el **año 2019**.
- l) **Convenios Colectivos Vigentes con Organizaciones Sindicales**, donde el proponente deberá adjuntar, indistintamente de la línea que oferte, una copia de cada uno de los Convenios Colectivos Vigentes con Organizaciones Sindicales. Este es un requisito evaluable, de acuerdo con lo indicado en la Tabla de Evaluación.
- m) **Propuesta Ambiental de Eficiencia Hídrica y Gestión de Residuos Provenientes del Servicio**, donde el proponente deberá adjuntar, indistintamente de la línea que oferte, una propuesta asociada a las temáticas indicadas para la ejecución del servicio, que sea concordante con la Ordenanza de Gestión Hídrica Municipal, aprobada mediante Decreto Alcaldicio Nº 163, de fecha 17 de enero de 2023. Este es un requisito evaluable, de acuerdo con lo indicado en la Tabla de Evaluación. Los contenidos mínimos que debe contener esta propuesta son: • Propuesta de metodología de mantenimiento de las áreas verdes con enfoque en la preservación de la biodiversidad y mejoramiento continuo respecto del servicio. • Propuesta de prácticas, medidas, recursos, entre otros, para un riego más eficiente y cómo el contratista aborda con sus colaboradores la importancia de esta labor en la mantención de las áreas verdes. • Propuesta de gestión integral de residuos propios del servicio a contratar. Por ejemplo: a) Gestión de residuos provenientes de maquinaria y herramientas en desuso. b) Gestión de residuos provenientes de insumos y provisiones, tales como: Bolsa de tierra, especies vegetales, entre otros. c) Gestión de residuos provenientes de neumáticos en desuso. d) Gestión de otros residuos que el oferente incluya. Al generar esta propuesta y adoptar las medidas indicadas, se mejorará la sostenibilidad ambiental de las operaciones de mantenimiento de áreas verdes, contribuyendo a la conservación del entorno natural. Esta propuesta busca no solo optimizar los recursos utilizados en el mantenimiento de áreas verdes, sino también fomentar una conciencia ambiental en la comunidad y el personal involucrado.
- n) **Currículum del Supervisor del Servicio, el cual deberá poseer título profesional o técnico profesional en áreas afines a la materia del cargo, tal como se señala en el numeral 3.12.4 letra a) de las Bases Técnicas (Agronomía, Ingeniería Forestal, Ingeniería de Ejecución Agrícola, Arquitectura del Paisaje, Paisajismo, Diseño de paisaje, u otra carrera a fin a la materia del cargo).**

para cada Línea que oferte, donde se describa la experiencia de la persona propuesta en servicios similares al licitado (según se indica en el criterio correspondiente detallado en el Numeral 9.3) y número de servicios en que los que ha trabajado, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, los que corresponden a cada línea respectivamente.**

La experiencia del supervisor deberá ser acreditada con certificados emitidos y/o firmados de los mandantes (Empresa u Organismo que contrató el servicio), en los que se acredite de forma nominativa la participación de la persona como encargado de cada uno de los contratos de servicios o trabajos similares al licitado, indicando **específicamente el tiempo en meses y años** durante los cuales ejerció las funciones.

¡IMPORTANTE!:

1. En caso de que el proponente oferte por más de una línea deberá ofertar un supervisor diferente por cada zona, por consiguiente, si un proponente ofertase el mismo supervisor para más de una línea, sus ofertas serán declaradas inadmisibles en aquellas líneas en los cuales se encuentre ofertado el mismo supervisor.

o) **Programa de Integridad**, según el formato que se presenta en el **Anexo Nº13**, si cuenta con un programa de integridad implementado, entendiendo este como un conjunto de instrumentos o herramientas que fomentan entre sus trabajadores un comportamiento apegado a valores que contribuyen a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una conducta ética que permita combatir la corrupción. Además, deberá adjuntar al **Anexo Nº13**, en caso de que declare que, si contiene un programa de integridad, los respaldos que permitan verificar que el programa de integridad es conocido por los trabajadores, tales como; comunicado interno, mail masivo, etc. Este programa se deberá mantener vigente durante todo el periodo del contrato.

Antecedentes Económicos:

- p) **Oferta Económica – Línea 1**, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 3.1**, se deben ingresar los valores requeridos para la oferta de la **línea 1**, incorporando todos los impuestos y gravámenes que correspondan.
- q) **Oferta Económica – Línea 2**, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 3.2**, se deben ingresar los valores requeridos para la oferta de la **línea 2**, incorporando todos los impuestos y gravámenes que correspondan.
- r) **Oferta Económica – Línea 3**, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 3.3**, se deben ingresar los valores requeridos para la oferta de la **línea 3**, incorporando todos los impuestos y gravámenes que correspondan.
- s) **Oferta Económica – Línea 4**, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 3.4**, se deben ingresar los valores requeridos para la oferta de la **línea 4**, incorporando todos los impuestos y gravámenes que correspondan.
- t) **Valor Unitario por Metro Cuadrado Adicional (Líneas 1, 2 y 3)**, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 3.A**, donde el proponente deberá indicar, para cada línea ofertada, el Valor Unitario IVA Incluido ofertado para cada metro cuadrado de mantención de área verde adicional para las Líneas 1, 2 y 3.
- u) **Valor Unitario por Metro Cuadrado Adicional (Línea 4)**, de acuerdo con el formato que se presenta en el **Anexo Nº 3.B**, donde el proponente deberá indicar, el Valor Unitario IVA Incluido ofertado para cada metro cuadrado de mantención de área verde adicional para la Línea 4.

6.2. OFERTA ECONÓMICA

Para esta propuesta, la Oferta Económica deberá ingresarse al portal señalando el **valor total neto**, para cada línea de cotización a la que se postule, todo lo cual está debidamente identificado en los **Anexos Nº 3.1, 3.2, 3.3 y/o 3.4.**

Deberá considerar todos los gastos involucrados en este servicio, tales como impuestos, despachos, materiales y, en general, todo lo necesario para ejecutar correctamente las obligaciones materia de

esta Licitación, en forma completa y correcta, de acuerdo con las Bases administrativas y bases técnicas.

En el caso que no coincida o existan errores aritméticos en la presentación de la oferta económica, se establece que la entidad licitante pagará los valores unitarios y/o mensuales indicados en el o los formatos de las ofertas económicas respectivas.

Cuando existan discrepancias o errores aritméticos entre los precios unitarios y/o mensuales ofrecidos en la oferta económica y los valores totales ofertados, prevalecerán siempre los primeros.

6.3. DE LOS PLAZOS DE LA LICITACIÓN

Todos los plazos señalados en las presentes Bases de licitación serán de días corridos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. En caso de que algún plazo expire en día inhábil, este se entenderá prorrogado automáticamente hasta el día hábil siguiente. Para estos efectos, se considerarán días inhábiles los sábados, domingos y festivos.

Con todo, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15:01 horas.

Asimismo, los plazos señalados en las presentes Bases de licitación serán ingresados como fechas ciertas al momento de la publicación de la presente licitación en el Sistema (www.mercadopublico.cl). Sin perjuicio de lo anterior, en caso de existir diferencias entre lo que señalan las Bases de licitación y lo transcrito en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl, prevalecerá lo que se ha estipulado en las presentes Bases de Licitación, salvo respecto a la fecha de cierre de presentación de ofertas, donde prevalecerá la fecha publicada en el citado Sistema.

6.4. INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases, salvo en aquellos casos en que por indisponibilidad del Sistema (www.mercadopublico.cl), el oferente no pueda ingresar su oferta a través de este.

De ser el caso, el proponente deberá solicitar a la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP), un certificado de indisponibilidad del sistema, dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al plazo de cierre de recepción de ofertas.

Una vez emitido dicho certificado de indisponibilidad, el proponente podrá hacer entrega física de su oferta en un plazo de hasta 2 días hábiles, contados desde la fecha de envío de dicho certificado.

Tanto el certificado expedido por la DCCP como el sobre con la oferta en soporte papel, deberán ser presentados en la Oficina de Partes de la Secretaría Municipal de Maipú ubicada en calle Primera Transversal 1940, primer piso, adjuntando una carta explicativa de los hechos acontecidos que imposibilitaron la presentación de la oferta.

La oferta en soporte papel será aceptada únicamente si la DCCP confirma la indisponibilidad del sistema, de lo contrario será declarada inadmisibles.

Tanto el Certificado de Indisponibilidad del Portal, emitido por la Dirección de Compras y Contratación Pública, como la oferta recepcionada en soporte papel, serán agregadas en la sección archivos adjuntos de la presente licitación en la plataforma de www.mercadopublico.cl, a fin de cumplir con los principios de probidad, transparencia, publicidad e igualdad.

7. ACLARACIONES, CONSULTAS Y RESPUESTAS

El proponente podrá realizar consultas de las presentes Bases administrativas, Bases Técnicas, etc. a través del Foro electrónico (www.mercadopublico.cl), hasta la fecha y hora límite indicada en el Itinerario de Licitación. Las respuestas estarán a disposición de los proponentes en la mencionada plataforma y en archivo digital, en la fecha indicada en el Itinerario de Licitación, las que podrán ser descargadas y estarán a su disposición en el Sistema www.mercadopublico.cl.

La Municipalidad podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes que finalice el plazo para la presentación de las ofertas, modificar las presentes bases, las que serán aprobadas mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio. Las modificaciones serán notificadas a todos los proponentes a través del Sistema (www.mercadopublico.cl) y serán obligatorias para ellos. Si la magnitud de las modificaciones así lo ameritara, se procederá a prorrogar el plazo de presentación de las ofertas de manera prudencial.

Tanto las consultas como sus respuestas y las eventuales aclaraciones, si existieren, deberán ser sancionadas con el correspondiente decreto alcaldicio y se entenderán incorporadas a las bases administrativas, bases técnicas o anexos, según correspondan en todo aquello que las modifique complementemente o rectifique, debiendo ingresarlas al sistema de Mercado Público, antes del cierre de recepción de las ofertas.

Asimismo, la U.T. deberá participar de la licitación correspondiente y en la elaboración de las respuestas a las preguntas y consultas que los proponentes realicen a través del foro de consultas, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública (www.mercadopublico.cl).

No se aceptarán consultas vía Fax, telefónicas, o por correo electrónico, u otro medio distinto al indicado anteriormente, tampoco consultas formuladas en forma presencial a la Unidad de Licitaciones. Esto conforme a lo preceptuado por los artículos 27 y 39 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.

8. APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS PROPUESTAS

8.1. RECEPCIÓN Y APERTURA ELECTRÓNICA DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Las Ofertas Técnicas y Económicas se descargarán desde el Sistema (www.mercadopublico.cl), el día y hora indicado en el Itinerario de la Licitación publicado en dicho Sistema, en un solo acto, por una Comisión de Apertura designada mediante el Decreto Alcaldicio Nº 3028 de fecha 9 de julio de 2009 conformada por el Secretario(a) Municipal, el Director(a) de Control y el Secretario(a) de Planificación Comunal, o las personas que estos designen.

Este acto se llevará a cabo en dependencias municipales.

El Secretario Municipal o el funcionario que lo subrogue, procederá a abrir las Ofertas Técnicas y Económicas de cada oferente, revisando que contengan todos los documentos solicitados en las presentes Bases.

Del acto de apertura se levantarán dos actas, una de ellas registrará los antecedentes Técnicos y Administrativos y, la otra, registrará las Ofertas Económicas. En dichas actas se dejará constancia de las individualizaciones de cada oferente, de las propuestas rechazadas y observaciones formuladas. Estas actas serán firmadas por todos los miembros de la comisión que asistan al acto.

Si algún oferente formula observaciones deberá realizarlas a través del Sistema (www.mercadopublico.cl), dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la apertura de las ofertas.

Las ofertas tendrán una vigencia de **120 (ciento veinte) días corridos**, contados desde la fecha de cierre del plazo de recepción de ofertas.

8.2. RECHAZO INMEDIATO DE LAS OFERTAS

La Comisión de Apertura rechazará inmediatamente las propuestas en el acto de apertura, cuando se incurra en alguno de los siguientes incumplimientos:

- a) La no presentación por parte del proponente de su Oferta Técnica y los anexos de ésta, según el numeral 6.1.2 de las Bases Administrativas, a través del Sistema (www.mercadopublico.cl).
- b) La no presentación por parte del proponente de su Oferta Económica y los anexos de ésta, según el numeral 6.1.2, apartado “*Antecedentes Económicos*” y 6.2 de las Bases, a través del portal web del Sistema (www.mercadopublico.cl).

- c) La no entrega de la Garantía de Seriedad de la Oferta en la fecha y hora estipulada en letra C de numeral 6 y letra a) de numeral 6.1.1 de las Bases.

En el caso que la garantía esté mal extendida o no cumpla con el monto o plazo de vigencia mínimo exigido en estas Bases, ésta no será aceptada en el acto de apertura técnica y económica, en cuyo caso, la propuesta de que se tratase, será rechazada. En relación con el no cumplimiento del plazo de vigencia mínimo, se hará una salvedad respecto de lo indicado en el numeral 6, letra c), para el caso de que se amplíe automáticamente el plazo para presentar ofertas, específicamente lo dispuesto en el número ii. “Vigencia de la garantía” del citado numeral y letra.

- d) Presentar más de una oferta técnica y/o económica, para una misma línea, en el Sistema (www.mercadopublico.cl), incurriendo en la falta estipulada en el numeral 6 punto vii) de las presentes Bases.

8.3. ENTREGA DE ANTECEDENTES FALTANTES

Las ofertas deberán publicarse con toda la documentación señalada en el punto 6.1.2 de las Bases Administrativas. La entidad licitante podrá solicitar a los oferentes complementar los antecedentes faltantes indicados por la Comisión Evaluadora, si correspondiera que estos fueran requeridos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Decreto N°250 y lo señalado en las presentes bases. Estos documentos deben ser entregados a través del Sistema (www.mercadopublico.cl).

8.3.1. COMUNICADO DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

La Comisión Evaluadora, durante la evaluación de las ofertas, podrá solicitar mediante foro inverso a los proponentes que salven errores, omisiones formales y/o entreguen aclaraciones sobre los antecedentes presentados, así como la complementación de éstos, **siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones o aclaraciones no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores**, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los proponentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema (www.mercadopublico.cl).

La Municipalidad podrá solicitar que acompañen certificaciones o documentos que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para formular ofertas, de ser el caso, los proponentes tendrán un plazo de **48 (cuarenta y ocho) horas corridas**, contadas desde que la Municipalidad realice este requerimiento a través del Sistema (www.mercadopublico.cl), para responder la consulta realizada y adjuntar los antecedentes solicitados, si así correspondiese.

8.3.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

Los oferentes a los cuales se les ha solicitado entregar antecedentes faltantes mediante foro inverso, deberán subirlos al Sistema (www.mercadopublico.cl), junto con una respuesta a la solicitud de envío requerida.

La Comisión Evaluadora, informará la recepción de dichos antecedentes faltantes en los plazos correspondientes, en el Informe de Evaluación.

La no presentación de cualquiera de los documentos indicados y requeridos por la Comisión Evaluadora de este proceso, que revistan un carácter meramente formal, implicará que el proponente sea calificado con nota mínima en el factor de evaluación relativo al cumplimiento de requisitos formales.

En el evento que el oferente no pueda publicar el documento solicitado a través del Sistema (www.mercadopublico.cl), o éste rechace el ingreso por razones ajenas al usuario, circunstancias que deberán ser debidamente acreditadas por la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP), el oferente podrá hacerlos llegar mediante sobre cerrado, dirigido al Secretario(a) Comunal de Planificación, el que deberá contener una minuta en su parte exterior, indicando claramente:

- el nombre y la ID de la licitación correspondiente,

- nombre del proponente, y
- documentos que se incluyen en el sobre, ordenados numéricamente.

Dicho sobre, deberá entregarse junto con la certificación emitida por la DCCP, en un plazo único y fatal de 2 (dos) días hábiles contados desde de la notificación del requerimiento de los antecedentes, en la Oficina de Partes de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), ubicada en Av. Cinco de Abril 0260, Maipú.

8.4. ESTUDIO Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Las ofertas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora que estará integrada por 3 (tres) funcionarios(as) municipales que serán designados a través de Decreto Alcaldicio.

Luego de designada la Comisión Evaluadora, sus integrantes podrán ser reemplazados por existir conflicto de interés con alguna de las ofertas presentadas o en caso de indisponibilidad por fuerza mayor que afecte a alguno de sus integrantes. En tal caso, la designación de el o los nuevos integrantes, se realizará mediante Decreto Alcaldicio.

Esta comisión revisará las Ofertas Técnicas y Económicas presentadas por cada proponente, velando por el cumplimiento de lo indicado en las Bases de Licitación y, además, realizarán la calificación de ellas.

Los puntajes, tanto de la oferta técnica y de la oferta económica se realizarán de acuerdo con la revisión de los antecedentes presentado por los oferentes, **los cuales deberán tener la capacidad e idoneidad requerida en las presentes Bases, según se detalla en el numeral 9 de éstas.**

El oferente por el solo hecho de presentar su oferta, autoriza expresamente a la Municipalidad a verificar la información proporcionada, de acuerdo con los contactos y medios señalados en el Anexo correspondiente u otros medios que estime conveniente. De existir discordancia con lo declarado podrá ser causal suficiente para declarar inadmisibile la oferta.

De lo anterior se deberá dejar constancia en un Informe de Evaluación que será firmado por los miembros de la Comisión Evaluadora, y publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl), al momento de la adjudicación de la propuesta.

9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La Comisión Evaluadora de la licitación, dentro del plazo máximo de **15 (quince) días hábiles** siguientes a la fecha de apertura técnica y económica de las ofertas, revisará y evaluará las ofertas técnicas y económicas presentadas.

La Comisión Evaluadora señalada evaluará las propuestas según los criterios establecidos en las presentes Bases Administrativas, emitiendo un informe en el que deberá proponer la adjudicación o la deserción de este proceso.

La Comisión Evaluadora aclarará las propuestas cuando existan errores de cálculo numérico en los precios ofertados. En este caso registrará el valor de la oferta económica aclarada.

Cuando existan discrepancias o errores aritméticos entre los precios unitarios y/o mensuales ofrecidos en la oferta económica y los valores totales ofertados, prevalecerán siempre los primeros.

Se analizarán y evaluarán los antecedentes, de acuerdo con los criterios establecidos en la pauta de evaluación y al procedimiento de que se señala a continuación, el que está comprendido por dos partes: a) Primera Etapa: Cumplimiento de requisitos mínimos y b) Segunda Etapa: Evaluación Ponderada de las Ofertas.

9.1. ADMISIBILIDAD

Se evaluarán administrativa, técnica y económicamente, para cada línea, todas las propuestas que cumplan los siguientes requisitos:

I) Líneas 1, 2 y 3:

Se evaluarán administrativa, técnica y económicamente, para las líneas 1, 2 y 3, todas las propuestas que cumplan los siguientes requisitos

- a) La oferta Económica presentada en **Anexo N° 3.1, 3.2 y 3.3** es inferior, igual o supera en hasta un **15% el Presupuesto Referencial para la Línea respectiva.**
- b) El Valor Unitario IVA Incluido ofertado en Anexo N° 3.A, para cada metro cuadrado de mantención de área verde adicional, es inferior, igual o supera en hasta un **15% el Valor Unitario Referencial IVA Incluido para la Línea respectiva.**

Las ofertas económicas que no cumplan con ambas condiciones, **para las líneas 1, 2 y 3**, no serán evaluadas económicamente, por no resultar convenientes para los intereses municipales. De ser el caso, dichas ofertas serán declaradas inadmisibles.

En este mismo sentido, si la oferta no alcanza el puntaje mínimo de adjudicación establecido en las presentes Bases, la Municipalidad la declarará inadmisibile.

II) Línea 4:

Se evaluarán administrativa, técnica y económicamente todas las propuestas que se presenten para la línea 4 licitada.

El **Presupuesto Referencial**, para la línea 4, es aquel que se señala en el numeral 3 de las presentes Bases.

El **Valor Unitario IVA Incluido Referencial por m2** para la línea 4 es aquel que se señala en el **Anexo N° 3.B** de las presentes Bases.

Cuando producto de la ejecución del procedimiento de evaluación de las ofertas señalado en las presentes Bases para la línea 4, el monto adjudicado supere en más de un **30% al Presupuesto Referencial**, la Municipalidad deberá explicitar en el acto adjudicatorio las razones técnicas y económicas que justifiquen dicha diferencia, debiendo, asimismo, mantener los antecedentes para su revisión y control posterior por parte de la correspondiente entidad fiscalizadora, lo anterior en virtud de lo señalado en el artículo N°11 del Reglamento de la Ley 19.886.

No obstante, dicha adjudicación se formalizará siempre y cuando la municipalidad cuente con los recursos económicos para la contratación del servicio.

Si la oferta no alcanza el puntaje mínimo de adjudicación establecido en las presentes Bases, la Municipalidad la declarará inadmisibile.

9.2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS

Corresponde a la revisión del cumplimiento de los requerimientos indicados el Numeral 9.3 de estas Bases. Las ofertas que no cumplan con los requerimientos mínimos especificados en las Bases no serán evaluadas ni técnica ni económicamente y serán declaradas inadmisibles.

9.3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

En esta etapa se revisarán todos los antecedentes establecidos en el numeral 6.1.2 de estas Bases y consistirá en la verificación y evaluación de todos los requerimientos técnicos, económicos y administrativos, según lo establecido en la Pauta de Evaluación.

El Oferente mejor calificado, para cada línea, será el que obtenga el mayor puntaje (ranking de puntajes), producto de la sumatoria de todas las notas ponderadas correspondientes a cada criterio de evaluación, en una escala de 0 a 100 puntos.

A continuación, se entregan las etapas de evaluación de las ofertas, Pauta de Evaluación y el Polinomio respectivo, la que será aplicada a las ofertas técnicas y económicas que se presenten, **para cada línea de manera independiente**, en la forma y condiciones siguientes:

PAUTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS POR LÍNEA

Se aplicarán, para cada línea, los siguientes criterios de evaluación, en dos etapas:

Bases Administrativas:

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES, ZONAS N.º 1, 3, 4 Y 6”

Página 18 de 74

a) Primera Etapa: Cumplimiento de requisitos mínimos

El parámetro para medir dicho criterio será la evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos indicados en las Bases materia de esta Licitación y su estado de admisibilidad será efectuado por la Comisión Evaluadora correspondiente, según lo establecido en el siguiente cuadro:

CUMPLE / NO CUMPLE		
ÍTEM	CONCEPTO	CUMPLE (C) / NO CUMPLE (NC)
Remuneración Mensual Ofertada para el Personal	El Proponente presenta su Anexo N° 6, y la remuneración mensual para la Línea ofertada es igual o superior a la mínima requerida.	
Beneficios Ofertados para los Trabajadores	El Proponente presenta su Anexo N° 7, y los beneficios para los trabajadores, para la Línea ofertada, son iguales o superiores a los mínimos requeridos.	
Personal Contratado que resida de la comuna de Maipú	El proponente presenta su Anexo N° 8, declaración jurada simple.	
Número de Jardineros Ofertados para la Ejecución del Servicio	El Proponente presenta su Anexo N° 9, y número de jardineros para la Línea ofertada es igual o superior al mínimo requerido.	
Antigüedad Máxima de Camionetas Doble Cabina	El Proponente presenta su Anexo N° 10, y el año de fabricación de la camioneta doble cabina más antigua ofertada es igual o superior al mínimo exigido, para cada línea.	
Antigüedad Máxima de Camiones Livianos Doble Cabina	El Proponente presenta su Anexo N° 11, y el año de fabricación del camión liviano doble cabina más antiguo ofertado es igual o superior al mínimo exigido, para cada línea.	
Supervisor del Contrato	El Proponente presenta los Anexos N° 12 para las Líneas ofertadas, y el Supervisor no se repite para ninguna de las mismas. Y este deberá poseer título profesional en áreas afines indicadas en el numeral 6.1.2 de las presentes Bases.	
Para pasar a la etapa de evaluación ponderada, el oferente debe cumplir con todos los requisitos obligatorios. Será motivo de inadmisibilidad el no cumplimiento de los requisitos establecidos en este cuadro.		

b) Segunda Etapa: Evaluación Ponderada de las Ofertas

b.1) Evaluación Técnica y Administrativa (35% de ponderación)

Las propuestas que hayan cumplido con el 100% de los requisitos indicados en el punto anterior serán evaluadas técnica y administrativamente, en cada línea de manera independiente, según la siguiente pauta de evaluación y los antecedentes o requerimientos técnicos y administrativos solicitados en el numeral 6.1.2 de las presentes bases.

Nº	Factor de Evaluación	Ponderación	Subfactor	Sub-ponderación	Criterio	Calificación
1.	Experiencia del Proponente (EP)	24%	Experiencia del Proponente en Servicios de Mantenimiento de Áreas Verdes con una superficie de mantención mínima mensual de 250.000 m2, ejecutados o en ejecución durante los últimos 10 años para el Sector Público, según lo indicado en Numeral 6.1.2	60%	5 o más contratos	100
					Entre 3 y 4 contratos	70
					Entre 1 y 2 contratos	40
					No tiene o no acredita experiencia	0

			de las Bases Administrativas. (Anexo Nº 5)			
			Años de Experiencia del Supervisor del Contrato en Servicios de Mantenición de Áreas Verdes, según lo indicado en Numeral 6.1.2 de las Bases Administrativas. (Anexo Nº 12)	40%	4 o más años	100
					Más de 2 y menos de 4 años	70
					Más de 0 y hasta 2 años	40
No tiene o no acredita experiencia	0					
2.	Remuneración Mensual para el Personal (RM)	20%	Remuneración mensual bruta mínima ofertada para los trabajadores de Aseo, riego, jardinería, cobertura natural, pitoneros y peonetas. (Anexo Nº 6)	100%	(Monto en Evaluación/Mayor Monto Ofertado) x 100	
3.	Beneficios para los Trabajadores (BT)	25%	Monto ofertado para el Bono de Colación (Mínimo \$20.000). (Anexo Nº 7)	30%	(Monto en Evaluación/Mayor Monto Ofertado) x 100	
			Monto ofertado para el Bono de Movilización (Mínimo \$20.000). (Anexo Nº 7)	30%	(Monto en Evaluación/Mayor Monto Ofertado) x 100	
			Monto ofertado para la Caja de Mercadería (Mínimo 1 U.F.). (Anexo Nº 7)	20%	(Monto en Evaluación/Mayor Monto Ofertado) x 100	
			Monto ofertado para el Aguinaldo (Mínimo 1 U.F.). (Anexo Nº 7)	19%	(Monto en Evaluación/Mayor Monto Ofertado) x 100	
			Convenios Colectivos Vigentes.	1%	Presenta Convenios Colectivos Vigentes	100
No Presenta Convenios Colectivos Vigentes	90					
4.	Evaluación Técnica (ET)	25%	Número de jardineros que considerará para prestar el Servicio en la Zona respectiva. Anexo Nº 9.	35%	(Número en Evaluación/Mayor Número Ofertado) x 100	
			Antigüedad Máxima de Camionetas, requeridas para el Supervisor y para la Fiscalización del ITS en Tabla 12 de las Bases Técnicas. Anexo Nº 10. Nota: Se considera el Año de Fabricación de la Camioneta más Antigua a utilizar para el Servicio.	25%	2024 nuevo sin uso o 2025 nueva	100
					2023	70
					2021 - 2022	40
					2020 o 2019	10
			Antigüedad Máxima de Camiones Livianos Doble Cabina, requeridos para el Ayudante de Supervisor y para el Transporte de Equipos de	25%	2024 nuevo sin uso o 2025 Nueva	100
					2023-2022	70

			Arbolado Urbano, Equipo de Apoyo y Equipo de Infraestructura y Construcción en Tabla 12 de las Bases Técnicas. Anexo N° 11. Nota: Se considera el Año de Fabricación del Camión más Antiguo a utilizar para el Servicio.		2021	40			
					2020 o 2019	10			
							15%	Presenta Propuesta	100
			Propuesta Ambiental de Eficiencia Hídrica y Gestión de Residuos Provenientes del Servicio	No Presenta Propuesta	0				
5.	Programa de Integridad (PI)	1%	Programa de Integridad de la empresa. (Anexo N°6)	100%	Oferente cuenta con programa de integridad implementado y entrega respaldo de implementación.	100			
					Oferente no cuenta con programa de Integridad implementado. O, no entrega respaldos de su implementación	90			
6.	Cumplimiento de requisitos formales (CRF)	5%	De acuerdo con el numeral 8.3 de las Bases Administrativas.	100%	Completa en Apertura Técnica	100			
					Completa en Plazo Diferido	70			
					Incompleta	0			

Polinomio General Puntaje de Oferta Técnica-Administrativa:

$$\text{Puntaje} = (\text{EP} \times 0,24) + (\text{RM} \times 0,20) + (\text{BT} \times 0,25) + (\text{ET} \times 0,25) + (\text{PI} \times 0,01) + (\text{CRF} \times 0,05)$$

Al puntaje o calificación obtenida en la evaluación técnica y administrativa de las ofertas, para cada línea de manera independiente, se aplicará la ponderación de 35% que se establece en la presente modalidad de evaluación.

b.2) Evaluación Económica (65% de ponderación)

Se evaluarán las ofertas económicas aplicando los criterios de evaluación y el sistema de puntajes ponderados, para cada línea de manera independiente, de acuerdo con los siguientes factores de evaluación:

Calificación Oferta Económica = $\text{Calificación Factor Valor Servicio Anexo N° 3.x} \times 0,7 + \text{Calificación Factor Valor Metro Cuadrado Adicional Anexo N° 3.A} \times 0,3$

- Evaluación Económica Factor Valor Servicio (70%):** Se aplicará la metodología de comparación de Precios Totales Ofertados con el menor precio ofertado, según lo presentado en el **Anexo Económico N° 3.x (siendo “x” una línea entre 1 y 4)**, correspondiendo el más alto puntaje o calificación (100 puntos) a la propuesta de menor valor. Para determinar la calificación de las otras ofertas respecto del menor precio ofertado se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{Calificación Factor Valor Servicio Línea X} = \frac{\text{Oferta de Menor Precio Presentada}}{\text{Oferta Precio Propuesta Evaluada}} \times 100$$

Nota: Siendo “x” una línea entre 1 y 4.

- **Evaluación Económica Factor Valor Metro Cuadrado Adicional (30%):** Se aplicará la metodología de comparación de Precios Metro Cuadrado Adicional Ofertados con el menor precio metro cuadrado adicional ofertado, para cada línea, según lo presentado en el **Anexo Económico Nº 3.A (Líneas 1, 2 y 3) y Anexo 3.B (Línea 4)**, correspondiendo el más alto puntaje o calificación (100 puntos) a la propuesta de menor valor. Para determinar la calificación de las otras ofertas respecto del menor precio ofertado se aplicará la siguiente fórmula:

Calificación Factor Valor Metro Cuadrado Adicional Línea X =

Oferta de Menor Precio Metro Cuadrado Adicional Presentada

Oferta Precio Metro Cuadrado Adicional Evaluada

x 100

Nota: Siendo “x” una línea entre 1 y 4.

Al puntaje o calificación obtenida en la evaluación económica de las ofertas, se aplicará la ponderación del 65% que se establece en la presente modalidad de evaluación.

c) Puntaje Final Ponderado

El puntaje final, para cada línea, corresponderá a la sumatoria de las calificaciones obtenidas en la evaluación técnica y administrativa multiplicado por el porcentaje de ponderación (35%), y en la evaluación económica multiplicado por el porcentaje de ponderación (65%), como se muestra en el siguiente polinomio:

Puntaje final = (Puntaje Técnico y Administrativo x 0,35) + (Puntaje Económico x 0,65)

d) Puntaje Mínimo de Adjudicación

La evaluación técnica, administrativa y económica contempla un puntaje máximo de 100 puntos ponderados. Para acceder a la adjudicación, las ofertas deberán obtener a lo menos un puntaje de **70 (setenta) puntos**, por lo que, si éstas no alcanzaren la puntuación mínima, **serán declaradas inadmisibles**.

La Comisión Evaluadora deberá evacuar un Informe de Evaluación fundado, en el cual se atiendan como mínimo las materias establecidas en el artículo 40 bis del Reglamento de la Ley Nº 19.886.

Cumplidos los puntajes mínimos, la licitación será adjudicada a la propuesta que obtenga el mayor puntaje ponderado en la evaluación de las ofertas.

9.4. DESEMPATE DE OFERTAS

En caso de haber igualdad de puntaje final entre 2 (dos) o más ofertas en una misma línea, la adjudicación se dirimirá según la siguiente tabla de prevalencia:

- i. La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el factor valor servicio.
- ii. La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el factor beneficios para los trabajadores.
- iii. La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el factor remuneración mensual para el personal.
- iv. La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el factor experiencia del proponente.
- v. La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el factor valor metro cuadrado adicional.
- vi. La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el subfactor número de jardineros.
- vii. La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el factor comportamiento contractual anterior.
- viii. La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el factor cumplimiento de requisitos formales.
- ix. La propuesta que primero se haya ingresado en el portal www.mercadopublico.cl.

10. ADJUDICACIÓN O READJUDICACIÓN

El Informe de la Comisión Evaluadora propondrá la Adjudicación o deserción de la licitación o la línea

evaluada. La propuesta será dirigida al alcalde, o a quien le haya delegado sus facultades, para adoptar la decisión final de adjudicar o declarar desierta la licitación.

Sin perjuicio de lo anterior y para el caso de adjudicaciones que requieran quórums determinados de aprobación por parte del Concejo Municipal, por corresponder a concesiones municipales, adjudicaciones de propuestas que igualen o superan las 500 U.T.M. o contratos que trasciendan el periodo Alcaldicio, se estará sujeto a los quórum que establece el Artículo 65, letra j), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Cumplidos los supuestos establecidos en el inciso final del Artículo 41 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, respecto de la actitud del adjudicatario en orden a desistirse de firmar el contrato o incumplir otras condiciones y requisitos establecidos en las presentes Bases para la suscripción del contrato respectivo, la Municipalidad de Maipú podrá dejar sin efecto la adjudicación original y readjudicar al oferente que le seguía en puntaje, y así sucesivamente, dentro de un plazo de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la publicación de la adjudicación original.

10.1. TIPO DE ADJUDICACIÓN

Esta licitación tendrá una **adjudicación simple al total de los recursos ofertados por Línea**, es decir, cada servicio que se licita será asignado a un solo proponente, técnicamente calificado, de acuerdo con lo establecido en estas bases. Cada oferente podrá adjudicarse una o más líneas, según resultare ser la propuesta más conveniente para los intereses municipales.

10.2. FORMA DE NOTIFICACIÓN

La notificación del Decreto de Adjudicación se entenderá realizada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6º del Reglamento de la Ley Nº19.886, esto es, luego de transcurridas 24 horas desde que la Entidad Licitante publique en el Sistema de Información el decreto respectivo. Los proponentes no adjudicados serán notificados a través del sistema de igual forma.

10.3. CONSULTAS DE LA ADJUDICACIÓN O DESERCIÓN

Se establece la siguiente forma de comunicación para consultas respecto de la adjudicación o declaración de desierta de una licitación:

- a) El oferente deberá enviar un correo electrónico con sus preguntas y/o consultas relacionadas con la adjudicación o deserción de esta licitación, dirigido al encargado de Licitaciones, al correo electrónico licitaciones@maipu.cl, dentro de un plazo de 5 días corridos desde la publicación en el portal de la resolución consultada o reclamada.
- b) En el evento que el oferente no pueda comunicarse por el medio descrito, por razones ajenas al usuario, u otra razón que implique no poder enviar la consulta, el oferente, dentro del plazo indicado en la letra anterior, deberá hacer llegar sus preguntas y/o consultas mediante sobre cerrado, dirigido al secretario(a) Comunal de Planificación, y entregada en la Oficina de Partes de la Secretaría Municipal, indicando claramente en su parte exterior:
 - Título "Consultas de Adjudicación".
 - Nombre de la licitación y la ID correspondiente, y
 - Nombre del proponente.
- c) Una vez recibida la consulta, por correo o carta en sobre sellado, el Analista elaborará las respuestas correspondientes al oferente consultante. Confeccionada las respuestas por parte del Analista, éste procederá con la publicación de ella, para lo cual utilizará el mismo medio de correo electrónico dirigido al correo de origen, o por carta certificada a la dirección del consultante, en el evento de no tener habilitado el correo electrónico.
- d) Las respuestas a las consultas realizadas por el Analista serán convertidas en un documento.pdf y posteriormente publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl), en los Archivos Adjuntos de esta licitación.

10.4. DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN O DESERCIÓN

De acuerdo con el artículo 41º del Reglamento de la Ley 19.886, “Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las Bases de Licitación, la entidad deberá informar en el sistema de información las razones que justifiquen el incumplimiento del plazo para adjudicar...”. En la publicación de la Licitación en el sistema de información de Mercado Público se debe colocar una fecha referencial de adjudicación no superior a 120 días corridos posterior al cierre de recepción de ofertas. Dicha fecha podrá ser modificada por la Municipalidad mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio el cual será publicado en la ficha de la licitación, indicando las razones que justifican la modificación del plazo e informar el nuevo plazo para la adjudicación.

10.5. SUSPENSIÓN

Se podrá suspender el proceso licitatorio por una determinada cantidad de días o establecer una condición y, posteriormente, seguir con el curso de la Licitación. Ello procederá cuando el Tribunal de Contratación Pública u otro órgano jurisdiccional así lo determine mediante resolución fundada, lo cual deberá ser sancionado mediante el Decreto Alcaldicio respectivo en el plazo que establezca el citado Tribunal.

11. DEL CONTRATO Y SUS GARANTÍAS

11.1. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista deberá garantizar el **Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores**, para cada línea, mediante un vale vista, boleta de garantía, certificado de fianza, póliza de seguro electrónico, póliza de liquidez inmediata o cualquier otro instrumento que sirva como garantía y que asegure de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla las disposiciones legales y reglamentarias del caso y que tenga el carácter de irrevocable y pagadera a la vista, tomado por el contratista o por un tercero a su nombre, el que deberá ser extendido a la orden de la **Tesorería Municipal de Maipú** o de la **Municipalidad de Maipú**, por un monto correspondiente al **5% (cinco por ciento) del valor total del contrato**. Dicha garantía puede ser compuesta por uno o varios instrumentos de la misma naturaleza.

El documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato tendrá un **carácter anual**, es decir, **para cada línea**, se entregará una garantía por cada año de prestación del servicio, por el monto total del contrato o de lo que reste para el cumplimiento del mismo si procediese, calculado según la siguiente tabla:

Año de Ejecución del Contrato	Fórmula de Cálculo para el Monto de la Garantía
Año 1	Valor Total Adjudicado x 5%
Año 2	Saldo Restante del Contrato Año 1 x 5%
Año 3	Saldo Restante del Contrato Año 2 x 5%
Año 4	Saldo Restante del Contrato Año 3 x 5%
Año 5	Saldo Restante del Contrato Año 4 x 5%

Cada documento de garantía que entregue el contratista deberá tener una **vigencia de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos, más 60 (sesenta) días hábiles adicionales**, y se renovará según lo señalado en la cláusula siguiente.

11.1.1. RENOVACIÓN ANUAL DEL DOCUMENTO DE GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El monto de la nueva garantía, para cada línea, deberá corresponder al saldo de los recursos que reste por ejecutar, para cada línea, es decir, el 5% (cinco por ciento) del valor que resulte de descontar del monto total del contrato, la suma de las facturaciones realizadas por el contratista desde el inicio de

la ejecución del contrato, debidamente aprobadas por la Unidad Técnica, lo anterior de conformidad a lo prescrito en el artículo 68 del Reglamento 250 de la Ley N°19886.

El nuevo documento de garantía deberá ser **entregado por el Contratista con un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos anteriores a la fecha de vencimiento de la garantía que se encuentre vigente**. Si cumplido dicho plazo, el proponente no ha hecho entrega de la nueva garantía, la I. Municipalidad de Maipú, estará facultada para ejecutar dicho documento, pudiendo poner término anticipado al contrato por incumplimiento grave, lo que será evaluado por la Unidad Técnica correspondiente.

11.1.2 GLOSA DE LA GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las Garantías deberán contener la siguiente glosa: *Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores, de la propuesta pública denominada “SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES, ZONAS N° 1, 3, 4 Y 6 – Línea X” (siendo “X” la línea a garantizar).*

En caso de que los oferentes garanticen el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato a través de un Vale Vista, la glosa deberá consignarse en el reverso del documento, agregando además el nombre completo del oferente, su RUT e ID de la Licitación.

Si el oferente no consignare la glosa en el reverso del documento, deberá acompañar una declaración jurada simple en la que se señale expresamente lo siguiente:

- Nombre del proponente (razón social).
- Rut del proponente.
- N° del Vale Vista.
- Banco o Institución que expidió el Vale Vista.
- Glosa exigida e ID de la Licitación.

Dicha declaración deberá entregarse con el documento de garantía, en las condiciones indicadas en el Numeral 11.1.5 de las presentes Bases Administrativas.

Estos documentos deberán ser irrevocables, pagaderos a la vista, sin requerimiento de aviso previo y deberán expresarse en pesos chilenos. Para el caso de Póliza de Ejecución inmediata podrá expresarse en valor UF, equivalentes al monto en pesos chilenos a la fecha de su emisión.

¡Importante!: si el instrumento entregado como garantía de fiel cumplimiento es una Póliza, esta deberá, excluir expresamente cualquier cláusula de arbitraje.

11.1.3 RESTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y el pago de obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores se devolverá al adjudicatario a su solicitud, por escrito, según el siguiente detalle:

a) Renovación Anual: El contratista podrá requerir la restitución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato una vez ésta cumpla el período de vigencia anual y sea renovada por el Contratista, a su solicitud, por escrito, en los términos estipulados en el Numeral 11.1.1 de las presentes Bases, previa certificación por la U.T., de no encontrarse pendiente el cobro de una multa o el procedimiento de término anticipado del contrato por alguna de las causales establecidas en el numeral 19 de estas Bases.

b) Último Período Anual de Ejecución del Contrato: La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato correspondiente al último periodo anual de ejecución del contrato, se devolverá al contratista, a su solicitud, por escrito, una vez realizada la Liquidación del Contrato, en los términos establecidos en el Numeral 18.1 de las presentes Bases.

Cualquier aumento en los servicios entregados que implique un mayor monto en el precio del contrato, deberá garantizarse en igual forma, proporción y con la misma vigencia que la garantía original.

En el evento de tratarse de un aumento en el plazo del contrato, las garantías otorgadas deberán renovarse o reemplazarse, extendiéndose de tal forma que incluyan el nuevo plazo aumentado en **60 (sesenta)** días hábiles. Se aceptarán aquellas garantías con un plazo de vigencia superior al citado.

c) Cobro de Garantía de Fiel Cumplimiento y Oportuno del Contrato:

La Municipalidad estará facultada para hacer efectivo la aplicación de la medida de cobro de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:

- a) El contratista no cumpla con el pago de multas, en los términos y condiciones establecidos en el numeral 15 de las presentes Bases.
- b) Si a juicio de la Municipalidad el contratista hubiere incumplido total o parcialmente con las obligaciones de las presentes Bases o de la contratación.
- c) En caso de que el contratista cuente con deudas impagas de carácter previsional o laboral con sus trabajadores.
- d) En caso de que la Municipalidad declare el Término Anticipado del Contrato, en los términos y condiciones establecidos en el numeral 19 de las presentes Bases, salvo que procedan las causales de Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes, Caso Fortuito o Fuerza Mayor y por exigirlo el interés público o la seguridad Nacional.

11.1.3.a. PROCEDIMIENTO DE COBRO DE GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO

Al momento de que la Unidad Técnica tome conocimiento de la ocurrencia del o de los hechos, deberá confeccionar un informe que dé cuenta del incumplimiento, debidamente fundado, acompañando todos los medios de verificación, además deberá expresar el riesgo que conlleva el incumplimiento en que incurrió el contratista de acuerdo con el objeto del contrato.

Este informe deberá ser notificado al contratista de acuerdo con lo establecido en las bases administrativas o bases técnicas (mediante libro de servicio o del medio de comunicación establecido para el efecto), para que realice los descargos correspondientes dentro del plazo de 5 días hábiles desde la notificación y pueda subsanar lo informado por la Unidad Técnica, mediante la reparación de los daños ocasionados de acuerdo con lo establecido en el título de la Responsabilidad de las bases administrativas o el pago de las multas asociadas al incumplimiento.

Transcurrido el plazo anteriormente mencionado (de 5 días hábiles), la Unidad Técnica podrá aceptar o rechazar los descargos realizados por el contratista, en caso de rechazo, una vez transcurrido el plazo para interponer los recursos previstos en la Ley 19.880 o deducido el recurso y resuelto, la Unidad Técnica procederá a realizar el cobro de la garantía de fiel cumplimiento, mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio. Dicho Decreto deberá ser informado a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en los antecedentes de la licitación y en el módulo de gestión de contratos.

11.1.4. GARANTÍA ADICIONAL

El adjudicatario deberá entregar una garantía adicional de fiel cumplimiento de contrato, en caso que la propuesta aceptada fuere inferior en más de un 50% del precio presentado por el oferente que le sigue y los costos de dicha oferta sean inconsistentes económicamente, según verificación de la Comisión Evaluadora.

Esta garantía adicional se debe constituir de la misma forma indicada en el artículo precedente y por un monto equivalente a la diferencia entre el valor del precio presentado por el oferente que le sigue y el valor de la propuesta aceptada.

Su plazo de vigencia será de **60 (sesenta) días hábiles** adicionales al plazo de término del Contrato. Se aceptarán aquellas garantías con un plazo de vigencia superior al citado.

Esta garantía se presentará al momento de suscribir el contrato y se devolverá al contratista de la misma forma como se describe en numeral 11.1.3, letra b), precedente.

11.1.5. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE GARANTÍAS Y ANTECEDENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento y pago de obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y la garantía adicional (si correspondiera) del primer período del contrato, deberán entregarse en la **Secretaría Comunal de Planificación** de la I. Municipalidad de Maipú, **ubicada en Av. 5 de Abril N° 0260**, hasta las 14:00 horas del 17º día hábil, posterior a la publicación del Decreto de adjudicación en el Sistema (www.mercadopublico.cl). Salvo, cuando se trate de un instrumento electrónico de generación digital, en cuyo caso podrá entregarse a través de correo electrónico, en los términos que se señalarán en el respectivo correo que será enviado por la Unidad de Licitaciones de SECPLA, a la dirección electrónica que señale el proponente adjudicado a través del Anexo N° 1.

En el caso de que el documento de garantía adolezca de errores en su emisión o no cumpla los requisitos establecidos en las presentes Bases para su validez, el adjudicatario tendrá un plazo de 3 (tres) días hábiles adicionales al plazo señalado precedentemente, para realizar la entrega del nuevo documento de garantía con las correcciones pertinentes.

11.2. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Dentro de los **20 (veinte) días hábiles** siguientes a la fecha de notificación del Decreto de Adjudicación de la Licitación, el adjudicatario deberá suscribir el contrato. El horario para la firma del documento será hasta las 14:00 horas del último día del plazo.

Dicho plazo podrá ser prorrogado hasta por una sola vez, por motivos relacionados con la naturaleza excepcional del servicio, los que deberán encontrarse debidamente fundados en Acto Administrativo dictado para el evento. Dicho plazo extraordinario y excepcional, no podrá ser superior a 5 (cinco) días hábiles.

Será requisito para la suscripción del respectivo Contrato, la entrega ante la Dirección de Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de Maipú, de los siguientes antecedentes que acrediten la **existencia legal del proponente adjudicatario**:

Personas Jurídicas:

- a) Copia autorizada ante notario de la escritura de constitución de la sociedad y de sus modificaciones, si las hubiere;
- b) Copia de la publicación en el Diario Oficial del extracto de la escritura de constitución y de sus modificaciones, si las hubiere;
- c) Copia de la inscripción social vigente con todas las anotaciones marginales, otorgada por el Conservador de Bienes Raíces en conformidad con el Registro de Comercio, con una antigüedad no superior a 30 (treinta) días;
- d) Copia del rol único tributario;
- e) Copia autorizada de la escritura pública en que conste la representación, si fuere distinto al señalado en el pacto social o en el acta de sesión de Directorio, en su caso;
- f) Certificado de Vigencia del Poder del Representante Legal del adjudicatario, emitido por el Conservador de Bienes Raíces, con fecha no superior a 30 (treinta) días anteriores a la fecha de publicación del Decreto Alcaldicio de adjudicación de la Licitación, en el Sistema (www.mercadopublico.cl).
- g) Tratándose de Sociedades Anónimas, se deberá acompañar copia autorizada ante notario del acta de sesión de la junta de accionistas o del acta del directorio o mandato, reducido a escritura pública, en que conste la personería del representante legal de la sociedad.
- h) Certificado de vigencia de la sociedad extendido por el Conservador de Bienes Raíces en

conformidad con el Registro de Comercio, o el documento oficial que haga sus veces.

Personas Naturales:

En el caso de las personas naturales involucradas en la Licitación, de ellas se deberá hacer llegar a la Dirección Jurídica Municipal:

- i) Copia de su Cédula Nacional de Identidad vigente.
- j) Certificado de Iniciación de Actividades en SII.
- k) Individualización de cada uno de ellos, incluyendo, estado civil, profesión u oficio y domicilio.

Unión Temporal de proveedores:

Toda la documentación requerida para personas jurídicas o naturales, dependiendo de la calidad de cada uno de los integrantes de la UTP, así también, en caso de que el proponente corresponda a una **Unión Temporal de Proveedores (UTP)** y cuando se trate de licitaciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la UTP deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que dé cuenta del acuerdo para participar en esta forma. Si se tratase de licitaciones iguales o superiores a 1.000 UTM, el proponente deberá presentar la **escritura pública en la que conste el acuerdo de Unión Temporal**. De igual forma, la escritura pública podrá ser presentada por el adjudicatario, previo a la firma del contrato. Asimismo, en ambos casos, deberán presentar los antecedentes requeridos para personas naturales o jurídicas según sea el caso.

Previo a la firma del contrato el adjudicatario deberá **hacer entrega de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, y de la garantía adicional si corresponde en los términos que se señala en el numeral 11.1., en conjunto con el Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a terceros, en los términos señalados en el numeral 17.4.2, ambos de las presentes Bases.**

Si el adjudicatario no entrega la garantía de fiel cumplimiento dentro del plazo señalado, no firmare el contrato o no proporcionare los demás antecedentes exigidos en estas Bases, se entenderá que el adjudicatario se desiste de celebrar el respectivo contrato y se le hará efectivo el cobro de la garantía de seriedad de la oferta.

Una vez firmado el contrato, será publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl). Además, se devolverán las garantías de seriedad de la oferta a todos los proponentes de la Licitación.

Todos los gastos notariales o impuestos correspondientes al Contrato y sus modificaciones serán de cargo del contratista.

11.3. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato estará compuesto por dos hitos:

- Suscripción del acta de inicio del contrato, la que será firmada por la Unidad Técnica y el contratista, dentro del plazo máximo de 5 días hábiles contados desde que la U.T. comunique al contratista del Decreto Alcaldicio que aprueba el Contrato, formalizándose así el inicio de las obligaciones administrativas del contrato.
- Inicio de ejecución de los servicios desde el 02 de enero de 2025 por un plazo de 60 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, la contratación tendrá una vigencia de 40 días hábiles posteriores al plazo señalado previamente, periodo en el cual la Unidad Técnica será la encargada de la gestión administrativa de las obligaciones pendientes como, por ejemplo: la liquidación del contrato, recepción definitiva, multas pendientes, cobro de garantías, y en definitiva realizar todas aquellas dispuestas en las presentes Bases.

Dentro del plazo de 60 meses el contratista deberá prestar la totalidad de los servicios requeridos. Según lo establecido en las presentes bases y lo dispuesto por la U.T.

A su vez, será la Secretaría Municipal la que notificará a la U.T. sobre el Decreto que aprueba el contrato, el que a su vez será publicado en el sistema www.mercadopublico.cl, en los antecedentes del proceso licitatorio y en módulo de gestión de contratos.

La demora por más de 5 (cinco) días hábiles en la suscripción del acta de inicio o del inicio de los servicios, y que no haya sido causada por fuerza mayor o caso fortuito, justificada debidamente ante el I.T., dará derecho a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en las Bases respecto a la aplicación de multas.

Sólo podrá ampliarse el plazo de la contratación a petición del contratista, y con autorización de la Unidad Técnica, siempre que durante la ejecución de éste surjan situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, lo que será verificado por la Unidad Técnica y sólo por el plazo que ésta determine.

Serán requisitos indispensables y copulativos para cualquier aumento de plazo solicitado por el contratista:

- a) la inimputabilidad del hecho, a saber, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del contratista;
- b) la imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya podido prever dentro de cálculos ordinarios o corrientes, y
- c) la irresistibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal finalidad.

Para la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista debe cumplir con los siguientes requisitos copulativos:

- 1) Deberá informar por escrito, la ocurrencia del hecho fortuito o fuerza mayor, el mismo día del o los hechos que le den origen o, en caso de no poder informar el mismo día (cuestión que deberá acreditar el propio contratista conforme los criterios establecidos en el párrafo siguiente), en un plazo de 3 días hábiles desde la ocurrencia del o los hechos y en el mismo acto solicitar el aumento, presentando un nuevo programa de prestación de los servicios, si fuese necesario.
- 2) Deberá acreditar, ante la Unidad Técnica, mediante la presentación de documentos, videos o fotografías, entre otros, la existencia del hecho fortuito o fuerza mayor, dando cuenta de la inimputabilidad, de la imprevisibilidad y de la irresistibilidad del hecho, conforme los criterios establecidos en el Dictamen Nº18372/14 de la Contraloría General de la República, en un plazo de 3 días hábiles contados desde la constancia de la fuerza mayor o el caso fortuito en el Libro de Servicios o vía correo electrónico.
- 3) Que el contratista adjunte a la solicitud, un documento firmado por su representante legal en que expresamente deja constancia que renuncia a cualquier cobro arraigado por aumentos de plazo, tales como gastos generales, lucro cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento.

Las ampliaciones de plazo efectuadas por la Ilustre Municipalidad de Maipú, como las solicitadas por el contratista deberán ser sancionada por el correspondiente Decreto Alcaldicio.

11.4. PRECIO Y FORMA DE PAGO

El proceso de licitación culminará con la suscripción de un contrato de los servicios requeridos, que se prestarán en los términos indicados en las Bases Técnicas, según los valores mensuales ofertados por el contratista en su oferta económica, impuestos incluidos, todo lo cual será refrendado en el Decreto de Adjudicación de la licitación e indicado en el contrato respectivo para el desarrollo del objeto de la licitación.

Cada línea adjudicada se formalizará con un contrato, sin embargo, en caso de adjudicar más de una línea al mismo proveedor, se podrá considerar la suscripción de un solo contrato.

El precio de la Contratación deberá considerar todos los gastos de mano de obra, materiales, equipos, servicios, aportes, derechos, permisos, transporte, descarga y, en general, todo lo necesario para ejecutar la provisión de los servicios en forma completa, correcta y oportuna.

11.4.1. ESTADOS DE PAGO

El precio del contrato se pagará mediante **Estados de Pago Mensuales**, pagados por mes vencido, valorizados de acuerdo con los precios mensuales ofertados y a los valores de m2 adicionales ofertados (en el caso que corresponda), recibidos conforme por el Inspector Técnico (I.T.), y aprobado por la Unidad Técnica (U.T.).

El contratista presentará el estado de pago a la U.T., según lo detallado en el inciso primero de este artículo y las especificaciones de las Bases Técnicas, con la documentación requerida más adelante, quien lo revisará, verificará la correcta entrega de los servicios, procediendo a su aprobación o rechazo dentro de los 10 hábiles siguientes, a contar de la fecha de recepción del mismo.

En caso de rechazo, el plazo indicado comenzará a regir desde la fecha de presentación del estado de pago reformulado, con las observaciones corregidas a satisfacción de la U.T.

Los estados de pago llevarán la firma del Inspector Técnico, del contratista o su representante legal y del Director o Jefe Municipal de la Unidad Técnica.

No se dará curso a facturaciones que no cuenten con las garantías exigidas en las presentes Bases.

11.4.2. CURSAR ESTADOS DE PAGO

Para dar curso al estado de pago autorizado, el contratista deberá adjuntar los siguientes documentos:

- a) Factura a nombre de la Ilustre Municipalidad de Maipú, la cual deberá ser emitida y adjuntada al Estado de Pago respectivo sólo cuando éste esté debidamente visado y con VºBº de la Unidad Técnica, a través del Inspector Técnico.
- b) Nómina completa del personal asignado, ordenado alfabéticamente, indicando nombre completo, número de cédula de identidad, domicilio y monto de remuneraciones imponibles asignadas a cada uno.
- c) Nómina de inicio y término de contrato de trabajo del personal asignado, durante el respectivo mes.
- d) Certificado emitido por la Inspección del Trabajo, que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, en original, emitido con una antigüedad no superior a 30 días, a contar de la fecha de facturación (F30-1) como asimismo el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30) de la Inspección del Trabajo.
- e) Para el primer estado de pago, en caso de que no se hubiese hecho entrega de la póliza de seguro previo a la firma del contrato (sin perjuicio de haber entregado certificado de tramitación del mismo ante la Compañía de Seguros), deberá hacerse de manera obligatoria, puesto que de lo contrario no se procederá a dar curso al pago.
- f) Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores que figuren en la nómina.
- g) Certificados de pago de las imposiciones previsionales de salud y de seguro de cesantía, del personal dispuesto por el contratista para la ejecución de los servicios contratados, en original, del mes inmediatamente anterior al pago que se solicita, adjuntando un listado de todo el personal que trabaja en los servicios, materia de esta licitación.
- h) Otros documentos solicitados por la Unidad Técnica, o mencionados en el contrato y/o Bases Técnicas, todos relacionados con la materia de esta licitación, y que sean necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente nombrados en las Bases de la propuesta, y que tengan directa relación con el objetivo de esta licitación (no esencial).

- i) En caso de término de la relación laboral de algún trabajador durante el mes asociado al pago:
 - i. Liquidación de remuneraciones y finiquito firmado por el trabajador, con sus requisitos legales.
 - ii. Copia de la comunicación dirigida a la Inspección del Trabajo correspondiente, con la indicación de la causal de término de la relación laboral.
 - iii. Certificado de las Instituciones previsionales que acrediten el cumplimiento íntegro de las obligaciones previsionales y de salud hasta el término de la relación laboral.
- j) Certificado de recepción conforme de los servicios prestados en el mes respectivo, emitido por el I.T.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad podrá solicitar las letras d), f) y g) en cualquier momento de la ejecución del contrato, previa solicitud formal por parte de la UT al contratista, con el simple objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

La Unidad Técnica calificará en cada caso la falta de uno o más de estos documentos, y podrá autorizar el pago correspondiente o hacer las retenciones que estime convenientes para resguardar los intereses de la Municipalidad, pudiendo retener hasta el total del valor a pagar.

De existir multas cursadas como consecuencia de incumplimientos de las obligaciones contraídas, su valor podrá ser descontado en el estado de pago mensual o de las garantías del contrato, según corresponda.

En el evento de que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones, los primeros estados de pago deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses, según lo estipula la Ley Nº19.886 de Compras Públicas. De este modo, el Municipio queda habilitado para retener de los estados de pago respectivos el monto adeudado a los trabajadores.

11.4.3. PAGO DE FACTURAS O BOLETAS DE HONORARIOS

Una vez recepcionada la factura o boleta de honorarios por parte de la Unidad Técnica, ésta deberá visarla y dar su VºBº de pago o realizar las observaciones pertinentes en el caso de mala emisión u otro concepto que impida dar curso de pago.

Las observaciones realizadas al documento de cobro serán informadas al contratista, a través del correo electrónico señalado en el Anexo Nº 1 y/o al correo electrónico indicado en la factura.

Una factura o boleta de honorarios con observaciones que impida cursar su pago será devuelta al Contratista dentro del plazo de 8 (ocho) días corridos siguientes a su recepción en la Municipalidad de Maipú. El Contratista deberá emitir una nueva factura, de acuerdo con las observaciones realizadas por la Unidad Técnica o por las otras unidades internas del Municipio encargadas de gestionar, autorizar o realizar los pagos y deberá hacer un nuevo ingreso de ella.

Al momento de facturar, el Contratista deberá señalar en la glosa de la factura la Unidad Técnica responsable de la ejecución del contrato, la cual se encuentra identificada en el Numeral 13 de las presentes Bases. Asimismo, una vez emitida la factura, ya sea de manera electrónica o físicamente, el Contratista deberá informar al Inspector Técnico de la emisión del documento, indicando a lo menos el número de la factura, monto y la fecha de emisión. Esta información deberá ser enviada al correo electrónico que el Inspector Técnico informará al momento de la firma del Acta de Inicio del Servicio.

Una factura autorizada de pagar por parte de la Unidad Técnica deberá enviarse al Departamento de Contabilidad dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad, o a la Unidad de Finanzas de su Dirección, según sea el caso, para dar curso final de pago, que permita dar cumplimiento a lo establecido en la Ley al respecto.

El pago de las facturas se deberá efectuar en plazo que no supere los 30 (treinta) días corridos, a contar de la fecha de recepción de ese documento de cobranza por parte de la Unidad Técnica.

12. EJECUCIÓN DEL SERVICIO

12.1. INICIO DEL SERVICIO

La ejecución del servicio comenzará el 02 de enero de 2025 por un plazo de 60 meses, debiendo las partes suscribir previamente un acta de inicio del contrato, para el cumplimiento de las distintas obligaciones previas a la prestación del servicio.

El contratista, una vez iniciado el plazo de ejecución del servicio, deberá cumplirlo conforme a las Bases de la Licitación, Bases Técnicas, a la oferta presentada y demás antecedentes que la conforman.

Todas las acciones adicionales que se ejecuten, relacionadas o derivados del servicio a contratar, no contempladas en estas Bases, deberán ser autorizadas previamente por la U.T.

12.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El contratista deberá ceñirse a las condiciones de estas Bases de Licitación, a las Bases Técnicas, a la oferta presentada y demás antecedentes que la conforman, ejecutando el servicio en forma correcta y destinando personal especializado para un adecuado cumplimiento.

Todo servicio distinto de lo expresamente contratado, descrito tanto en las bases administrativas, como en las bases Técnicas y demás anexos, que sea ejecutado por el contratista, no será pagado y podrá ser rechazado por orden de la Unidad Técnica.

Si la entrega de los servicios no se realiza conforme a lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación y documentos que en él se mencionan o si adolecen de fallas en su entrega, deberán ser ejecutados nuevamente, con cargo exclusivo del contratista. Esto no será causal de prórroga de plazo.

12.3. ENCARGADO(A) DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista deberá estar representado permanentemente por el **Encargado(a)**, quien deberá actuar en forma coordinada con el I.T.

En caso de ausencia temporal de este supervisor(a), deberá ser reemplazado(a) por otro de similares o mejores características, cuya designación será aprobada por el I.T.

El Inspector Técnico podrá requerir el cambio del supervisor(a) si estima que no es una persona idónea para la función encomendada o si ésta incurriera en una falta que la Unidad Técnica determine como grave.

13. UNIDAD TÉCNICA

La Unidad Técnica responsable de la Gestión y Administración de la Contratación y que actuará como Inspección Técnica, será la **Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental**, a través de su **Departamento de Ornato**.

La U.T. se reserva el derecho de supervisar la ejecución de los servicios, por lo que el contratista quedará obligado a dar todas las facilidades que la U.T. requiere para el desempeño de su cometido, sin que ello signifique liberar al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades que le incumben.

13.1. INSPECCIÓN TÉCNICA

La U.T. será representada ante el contratista por el I.T., el que deberá, entre otras funciones, formular todas las observaciones que le merezca la ejecución de la contratación, la calidad de los servicios entregados y cualquier otra que estime necesaria.

Esta inspección técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y de las responsabilidades que le corresponden.

En consecuencia, el I.T. estará facultado para rechazar los servicios que no cumplan con las especificaciones pertinentes; suspender servicios cuando se compruebe incumplimiento de las especificaciones o cuando ellas se realicen en forma descuidada o con peligro para personas e instalaciones.

14. AUMENTOS Y DISMINUCIONES

Los aumentos o disminuciones de los servicios contratados serán propuestos directamente por la U.T., dentro de la vigencia del contrato, a fin de que se autoricen por el Señor Alcalde o en quien éste haya delegado dicha facultad, mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio. La ejecución de dichos aumentos o disminuciones de los servicios contratados no podrán realizarse sin previa notificación al contratista del respectivo Decreto Alcaldicio que lo disponga.

En los casos que la Municipalidad solicite un aumento de los servicios, podrá aumentarse el plazo que corresponda en forma proporcional con el monto total de la contratación, salvo otra indicación de la U.T, en los casos que corresponda. Así mismo se podrá aumentar sólo el plazo de ejecución del contrato, previo informe emitido de la Unidad Técnica, con Visto Bueno del Sr. Administrador.

El aumento de los servicios del contratista no podrá sobrepasar el 30% del valor total del contrato, para cada línea adjudicada.

14.1. AUMENTO

La Municipalidad podrá aumentar la cantidad de servicios contratados, ampliando proporcionalmente el plazo para la ejecución de éstos, basada en el informe respectivo de la Unidad Técnica (U.T.), el cual deberá contar previamente con el visto bueno de Administración Municipal, y deberán ajustarse a lo expresado en el numeral 14 precedente.

Cualquier modificación de la contratación deberá ser planteada durante la vigencia de ésta, y deberá ser sancionado mediante Decreto Alcaldicio.

14.2. DISMINUCIÓN

La Municipalidad podrá disminuir los servicios encomendados, rebajando proporcionalmente el plazo para la prestación de éstos, basado en el informe respectivo de la Unidad Técnica. Lo anterior deberá ser informado por la Unidad Técnica y aprobado por el Decreto Alcaldicio respectivo. Dado el caso, se rebajará el valor en la proporción correspondiente.

Las disminuciones sean de iniciativa municipal como del contratista, no podrán reducir el valor total de la contratación en más de un 30% del valor total del contrato, para cada línea adjudicada, que deberá ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio.

14.3. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Son aquéllos que guardan absoluta relación con el objeto de la contratación y que se incorporan o agregan al proyecto, con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de sus objetivos o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la ejecución de los mismos y que inciden en su normal desarrollo.

La Unidad Técnica, previo a la ejecución de los servicios extraordinarios, deberá solicitar el Visto Bueno del Administrador Municipal. Para ello deberá elaborar el correspondiente informe, que fundamente y justifique los servicios extraordinarios requeridos.

No podrán considerarse como servicios extraordinarios aquéllos que estaban incluidos en las Bases Técnicas de la licitación y que el Contratista no consideró en su oferta.

Tanto los precios considerados para los servicios extraordinarios, como el valor de los materiales empleados y no considerados, y el plazo proyectado para la ejecución, deberán convenirse con el Contratista.

La sumatoria de los gastos efectivamente realizados, en ningún caso podrán superar el 30% del valor total del contrato, para cada línea adjudicada. Asimismo, en caso de que se hubiese ejecutado

aumento de servicios más servicios extraordinarios, dicha sumatoria tampoco podrá exceder del 30% (treinta por ciento) señalado precedentemente.

14.4. AUMENTO DE M2 DE ÁREA VERDES A MANTENER POR ZONA

En caso de aumentar el número de m2 a mantener en la zona adjudicada, se formalizará, mediante Decreto Alcaldicio que hará las veces de Anexo de Contrato, el monto adicional a pagar en cada Estado de Pago Mensual, el que corresponderá al producto resultante del Valor Unitario IVA incluido Ofertado por el contratista en su Anexo N° 3.A y 3.B, según corresponda para la Zona respectiva, por el Número de m2 adicionales a incorporar en la Zona Adjudicada.

15. MULTAS

En caso de que el contratista no ejecutase los servicios en los mismos términos establecidos en la contratación respectiva y demás antecedentes que conforman la presente licitación, en forma oportuna, correcta, conforme y satisfactoria, la municipalidad podrá aplicar las siguientes multas:

1. SANCIONES RESPECTO DEL CONTRATO			
	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
1.1	Por no cumplimiento de una orden de servicio en los plazos que en ella se establezcan.	5	Por día hábil más el sábado.
1.2	Por el retraso en la suscripción del acta de inicio del contrato en el plazo establecido.	10	Por día hábil
1.3	Por el no cumplimiento en la entrega de requerimientos solicitados en el presente contrato en el plazo establecido (Nominas, Programas y Antecedentes entre otros)	5	Por día hábil
1.4	Por no entregar el inventario actualizado de áreas verdes y mobiliario urbano durante el mes de diciembre de cada año	3	Por área verde y por día hábil de atraso.
1.5	Por no presentar PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS asociado a los servicios y trabajos del presente contrato	5	Por día hábil de atraso posterior al inicio de servicio. detectada
1.6	Por incumplimiento a los plazos establecidos en el numeral 3.12.9 ante solicitud de servicio de emergencias y ocasionales.	2	Por hora de atraso
1.7	Por incumplimiento de la ejecución total o parcial de cada uno de los programas mensuales los que deberán ser asociados a una Carta Gantt, según lo establecido en el numeral 3.3 de las bases técnicas generales.	2	Por día hábil de atraso

2. SANCIONES RESPECTO DEL SERVICIO DE ASEO			
	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
2.1	Por no ejecutar el aseo y retiro de los excedentes dentro del horario establecido.	3	Cada vez que se detecte y por área verde
2.2	Por el uso de bolsas no autorizadas para el acopio de excedentes.	1	Cada vez que se detecte y por área verde
2.3	Por no ejecutar la limpieza de infraestructura, equipamiento y mobiliario.	3	Cada vez que se detecte y por área verde
2.4	Por no ejecución de limpieza y desmalezado de cunetas.	1	Cada vez que se detecte y por área verde

Bases Administrativas:

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES, ZONAS N.º 1, 3, 4 Y 6”

Página 34 de 74

2.5	Por no barrido y embolsado de los excedentes generados en el corte de césped dentro de la misma jornada.	3	Cada vez que se detecte y por área verde
2.6	Por no barrido y retiro de excedentes generados por podas y extracciones de árboles y arbustos asociado al programa de poda, según lo establecido en el numeral 3.7.4.4. de las bases técnicas Generales.	3	Cada vez que se detecte

3. SANCIONES RESPECTO DEL SERVICIO DE RIEGO Y SISTEMAS DE RIEGO			
	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
3.1	Por no riego o riego inadecuado de césped y especies vegetales	3	Por área verde
3.2	Por mal estado del sistema de riego y filtraciones, permitiéndose el escurrimiento, pérdida de agua o uso del sistema de riego por personas no autorizadas y fines ajenos al servicio.	5	Por área verde
3.3	Por ejecutar el carguío de agua del camión aljibe en lugares no autorizados.	7	Por camión
3.4	Por escurrimiento o encharcamiento de agua en el área verde o calzada	3	Por vez detectada
3.5	Por generar daños o deterioro en los árboles, arbustos, florales, cubre suelos, césped u otra estructura vegetal, infraestructura, equipamiento y mobiliario dentro de la zona concesionada, producto del servicio.	5	Por vez detectada
3.6	Por no cumplimiento en los plazos de entrega de el o los proyectos de riego por goteo, según lo establecido en el numeral 3.8.4.2 de las bases técnicas.	1	Por día de atraso

4. SANCIONES RESPECTO DEL SERVICIO DE MANEJO DEL CESPED			
	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
4.1	Por incumplimiento en el corte de césped de acuerdo a su altura y calidad (de acuerdo a BT)	3	Por área verde
4.2	Por deterioro o inexistencia de césped.	3	Por área verde
4.3	Por uso de orilladora alrededor del cuello de ejemplares arbóreos juveniles y arbustivos.	3	Por especie

5. SANCIONES RESPECTO DEL SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLES, ARBUSTOS, FLORALES Y CUBRESUELOS			
	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
5.1	Por ejemplares arbóreos y arbustivos no repuestos, y/o que no correspondan a las especies exigidas.	3	Por ejemplar detectado
5.2	Por no aplicar sello en todos los cortes realizados en labores de poda.	1	Por ejemplar detectado
5.3	Por árbol sin tutor, sin taza, sin protección, mal instalado, sin amarras o con especificaciones distintas.	1	Por ejemplar detectado
5.4	Por no confeccionar y/o mantener adecuadamente la taza de árboles, arbustos y/o macizos, entre otras especies vegetales que lo requieran.	3	Por ejemplar detectado
5.5	Por no retiro de excedentes de podas y/o talas en un plazo máximo de dos (2) días consecutivos	4	Cada vez que se detecte

5.6	Por ejecutar labores que no correspondan al Plan de Aplicación solicitado por el ITS.	3	Por evento detectado
5.7	Por incumplimiento al plazo establecido en el numeral 3.7.4.12 de las bases técnicas actualización de catastro de árboles en áreas verdes.	1	Por día hábil de atraso

6. SANCIONES RESPECTO DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			
	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
6.1	Por mal estado o mal funcionamiento de infraestructura, equipamiento, mobiliario o elemento ornamental.	2	Por cada elemento detectado
6.2	Por no ejecutar las labores exigidas previas a la aplicación de pintura en infraestructura, equipamiento y mobiliario.	2	Por cada elemento detectado
6.3	Por alterar la estructura y especificaciones técnicas del equipamiento y mobiliario originales.	5	Por elemento detectado
6.4	Por el retiro o traslado de equipamiento y mobiliario sin autorización.	5	Por elemento detectado

7. SANCIONES RESPECTO DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN			
	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
7.1	Por mal estado de suelos duros pavimentados y no pavimentados.	3	Por área verde
7.2	Por no lavado o lavado deficiente de suelos duros.	5	Por área verde

8. SANCIONES RESPECTO DE LA DOTACIÓN DE VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS			
	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
8.1	Por no cumplir con la dotación de vehículos ofertados	15	Por vez detectada y por vehículo (incluye camiones)
8.2	Por no cumplimiento en los plazos de reposición de vehículos, camiones y/o maquinarias.	10	Por vehículo, camión y/o maquinarias.
8.3	Por utilizar vehículos y/o camiones no registrados o no autorizados.	7	Por vehículo detectado
8.4	Por mal estado mecánico o de carrocería de la dotación de vehículos y/o camiones.	7	Por vehículo
8.5	Por utilizar vehículos y camiones con su documentación reglamentaria vencida o sin esta.	5	Por vehículo
8.6	Por vehículos y/o camiones, (en la que corresponda) sin su serigrafía o rotulación o implementada de forma inadecuada.	3	Por vehículo
8.7	Por vehículos, camiones y/o maquinarias ejecutando labores ajenas a las disposiciones del servicio.	5	Por vez detectada
8.8	Por no contar con las herramientas requeridas en las bases técnicas numeral 3.11.4	3	Por vez detectada y por herramienta
8.9	Por dejar herramientas, mangueras y otros elementos destinados al servicio de mantenimiento de áreas verdes, a libre disposición de terceros.	3	Por área verde
8.10	Por no estar disponible el sistema de GPS.	3	Por día hábil más el sábado

8.11	Por vehículo que no cumpla con las disposiciones de limpieza, higiene o sanitización.	3	Por vehículo, por día.
------	---	---	------------------------

9. SANCIONES RESPECTO DE LA DOTACIÓN DE PERSONAL, VESTUARIO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
9.1	Por no cumplir con la dotación de personal ofertada.	2	Por trabajador y por día
9.2	Por trabajador sin su uniforme, uniforme incompleto y/o en mal estado.	3	Por trabajador
9.3	Por incumplimiento de la fecha establecida para la entrega del uniforme.	5	Por día hábil de atraso
9.4	Por trabajador ejecutando trabajos ajenos al servicio dentro de la jornada laboral o no ejecutar los propios.	5	Por trabajador
9.5	Por actividades que se estén ejecutando sin los EPP que correspondan.	5	Por trabajador
9.6	Por libros de asistencia no disponibles, cuando se requieren para revisión.	1	Por día hábil
9.7	Por libros de asistencia en mal estado, ilegibles e indebidamente rotulados.	1	Por libro
9.8	Por inasistencia no justificada y retraso del supervisor del servicio a citación del ITS.	5	Por citación
9.9	Por no cumplir con las disposiciones de personal asociada a emergencias y ocasionales, por condiciones climáticas, desastres, catástrofes u otras similares o que disponga el ITS. Según lo establecido en el numeral 3.12.9. de las Bases Técnicas.	5	Por evento
9.10	Por no cumplimiento del servicio en horarios adicionales establecidos por el ITS.	5	Por evento
9.11	Por comportamiento inadecuado utilizando uniforme de servicio.	3	Cada vez que se detecte y compruebe
9.12	Por incumplir respecto a los requerimientos técnicos asociados a la ropa de trabajo, tales como filtro UV o Factor de Protección Ultravioleta, entre otras propias de las EPP	3	Cada vez que se detecte

10. SANCIONES RESPECTO DEL REGIMEN DE BENEFICIOS PARA TRABAJADORES

	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
10.1	Por no entrega de beneficios ofertados	3	Por trabajador

11. SANCIONES RESPECTO DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO

	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
11.1	Por no ingreso del libro de servicio el último día hábil de cada mes, mal rotulado o no se ajuste a las especificaciones técnicas.	1	Por día
11.2	Por no mantener un servicio de telefonía activa y permanente para comunicarse con el ITS o para que este se comunique.	1	Por evento

12. SANCIONES RESPECTO DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
12.1	Por retrasos para implementar el centro de operaciones del servicio	10	Por día

13. SANCIONES RESPECTO DEL SERVICIO DE CUADRILLAS DE MANTENCIÓN			
	DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN	MONTO (UTM)	CRITERIO DE APLICACIÓN
13.1	Por ausencia del trabajador en su lugar de trabajo.	1	Por trabajador
13.2	Por comportamiento inadecuado del trabajador.	3	Por trabajador
13.3	Por no cumplimiento de las disposiciones para las capacitaciones e inducciones de los trabajadores.	10	Por evento

Las multas definidas en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) que sean cursadas y aplicadas para su descuento en la facturación correspondiente, deberán ser convertidas a pesos chilenos al valor de la UTM a la fecha de ocurrencia del incumplimiento, conversión monetaria que deberá ser revisada y ratificada por la I.T., y deberá contar con VºBº de la Dirección de la U.T. respectiva.

Las multas a aplicar no podrán superar el 20% del valor total del contrato, para cada línea adjudicada, cuando ello ocurra, se podrá poner término anticipado a la contratación y hacer efectivas las garantías que estuviesen constituidas, de conformidad con lo establecido en el numeral 19 de las presentes Bases, sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren procedentes.

15.1 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS

Se entenderá por notificada una multa, transcurridas 24 horas desde que la U.T. emita la notificación a través de libro de servicio y/o correo electrónico consignado en Anexo N° 1 de las Bases o el que se hubiere informado con posterioridad.

El contratista podrá presentar reclamación administrativa (descargos) de las multas cursadas por la Inspección Técnica. Dicha reclamación deberá presentarse por escrito ante la Unidad Técnica, en el plazo de 3 (tres) días hábiles contados desde la notificación por parte de la Unidad Técnica y si fuera presentada extemporáneamente será rechazada de plano. La Unidad Técnica tendrá un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse si acoge o rechaza la reclamación del contratista. Asimismo, todo reclamo efectuado en forma verbal se considerará como no oficial y por lo tanto sin validez administrativa.

En caso de rechazo total o parcial de la reclamación presentada por el contratista o no habiéndose pronunciado la Unidad Técnica dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, el contratista podrá apelar dentro del plazo de 5 (cinco días) hábiles contados desde la notificación de la resolución o desde cumplido el plazo para que la U.T. se pronuncie de aquella, debiendo presentarse a la Unidad Técnica la apelación dirigida al Sr. Alcalde quien la resolverá.

La decisión del Sr. Alcalde respecto de la apelación presentada por el contratista, será resuelta en un plazo de 10 días hábiles y dicha decisión será sancionada mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio.

Toda decisión adoptada deberá ser sancionada por el respectivo Decreto Alcaldicio, el que deberá ser fundado. En contra de dicho acto administrativo procederán los recursos dispuestos en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

La multa se entenderá ejecutoriada, cuando el contratista no haga uso de la reclamación (descargos) y/o apelación en los términos establecidos en los párrafos anteriores, o habiéndose presentado estos dentro de los plazos hayan sido resueltos y notificados de conformidad a los párrafos anteriores.

La aplicación de una multa no podrá implicar atraso alguno en el pago de facturas, descontando únicamente el monto de las multas del estado de pago correspondiente o de las garantías vigentes, en su caso, dicha multa no podrá ser descontada sin que previamente se emita el correspondiente Decreto Alcaldicio que resuelva su aplicación. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en el módulo de gestión de contratos disponible en el sistema de Mercado Público y en los antecedentes de la licitación en el portal www.mercadopublico.cl.

En el evento de que el monto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato no cubriese el valor de la multa, se solicitará el pago del saldo en un plazo de 5 días hábiles para enterar el pago en la Tesorería Municipal.

16. DERECHOS DEL CONTRATISTA

16.1. ANTICIPOS

La presente propuesta, **no contempla la entrega de anticipos** de ninguna especie.

16.2. SUBCONTRATACIÓN

El contratista podrá subcontratar parte de los servicios objeto de esta Licitación, hasta en un **30%** del valor total del contrato, hecho que deberá ser comunicado por escrito a la U.T. (a través de una nómina), de manera que la Municipalidad pueda ejercer sus derechos legales.

El contratista mantendrá la responsabilidad de todas las obligaciones contraídas en virtud del contrato con el Municipio y será responsable de todas las obligaciones contraídas para con los trabajadores, proveedores y terceros.

Asimismo, la Municipalidad no será responsable de las obligaciones generadas por el subcontratista, siendo la empresa adjudicada la única responsable de dicho vínculo contractual.

No se aceptarán, salvo aprobación previa y expresa de la Unidad Técnica durante la vigencia del contrato, subcontratistas no declarados en esta nómina, de acuerdo con lo presentado en el Acta de Inicio del Servicio.

La Unidad Técnica se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquiera de ellos.

En caso de que la contratista subcontratara parte de los servicios adquiridos, sin contar con autorización Municipal, ellos se considerarán no ejecutados y la Municipalidad no estará obligada a su pago.

16.3. REAJUSTES E INTERESES

La presente propuesta **contempla un reajuste anual (cada 12 meses)** respecto de la fecha que se establezca en el Acta de Inicio del Contrato, en relación a la variación del **Índice de Precios al Consumidor (IPC)** acumulado al período respectivo, informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El reajuste para dicho período anual se calculará en base al IPC del mes inmediatamente anterior a la fecha indicada en el Acta de Inicio del Contrato o del último reajuste, y al IPC correspondiente al mes anterior al que se inicie un nuevo periodo de un año (12 meses) y así sucesivamente. El valor porcentual de reajuste será calculado con un decimal redondeado.

Transcurrido el año de contrato (12 meses), el contratista deberá reajustar los precios de la oferta o los que ya estén reajustados, si se dieran las condiciones para ello, de acuerdo a la modalidad de cálculo y aplicación que se explicita precedentemente, y deberá enviar por escrito y en forma digital los nuevos valores hasta con dos decimales a la U.T. Ésta deberá revisarlos y dar su VºBº a los reajustes, por escrito, en un plazo no superior a 5 (cinco) días hábiles administrativos, requisito sin el cual no podrán reajustarse los precios del contrato. En el evento de encontrar inconsistencias o cálculos erróneos deberá comunicárselo al contratista, por escrito, dentro del mismo plazo aquí señalado. Corregidos los errores deberá volver a entregar los antecedentes, tal como en este párrafo se describe.

Los precios reajustados podrán ser aplicados al mes siguiente de la fecha de aprobación de ellos por parte de la U.T.

En consideración a los reajustes anuales que conlleva la contratación, y en consideración que la modalidad de adjudicación es al total ofertado, es que, la Unidad Técnica deberá requerir las respectivas modificaciones presupuestarias, según correspondiere, en la ejecución del contrato, ello, para asegurar la disponibilidad de presupuesto durante toda la vigencia del contrato.

La presente propuesta **no contempla intereses** de ninguna especie.

16.4. FACTORING

El Municipio cumplirá con lo establecido en los Contratos de Factoring suscritos por el contratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente dentro de las 48 horas siguientes de su celebración y no existan obligaciones o multas pendientes, de acuerdo con lo señalado y dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar a la Municipalidad y al I.T. dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. Asimismo, la empresa de factoring deberá tomar las providencias necesarias y oportunas de notificación a la Municipalidad, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad y al I.T., en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a la factura cedida.

En caso de consultas asociadas a validación de datos, estas deberán efectuarse a la Dirección de Administración y Finanzas.

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

17.1. OBLIGACIONES GENERALES

El contratista deberá ceñirse a las condiciones establecidas en las siguientes normas e instrumentos que rigen el servicio, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, para cada línea:

- a) Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus anexos, con respectivas sus modificaciones, si las hubiere.
- b) Aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes a través del Portal Mercado Público, las que se entienden forman parte de estas.
- c) Oferta adjudicada.
- d) El contrato suscrito entre el adjudicatario y la I. Municipalidad de Maipú.

Queda prohibido al contratista introducir unilateralmente modificaciones o alteraciones en el servicio objeto de esta licitación, debiendo deshacer a su costo aquellos cambios que no hayan sido establecidos en las Bases de la licitación o que no hayan sido autorizados por la Municipalidad.

Será requisito esencial para autorizar la ejecución del servicio que el contratista haya obtenido los permisos, autorizaciones, derechos si procediesen, ante los organismos correspondientes.

17.2. PROHIBICIÓN DE CESIÓN

El Contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en la contratación, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estas órdenes de compra podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

17.3. VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

El contratista tendrá la obligación de mantener vigentes todas las garantías exigidas en las presentes Bases de la Licitación, y que hayan sido recepcionadas por la Municipalidad para la cautela de la contratación, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases y en el contrato para que se proceda a su devolución.

Durante la ejecución de la contratación, **la U.T. deberá tener el control de los plazos de vencimiento** de la(s) garantía(s) en caución. Para ello, la U.T. deberá pedir por escrito, formalmente al contratista, con un plazo no inferior a 15 (quince) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del contrato o de la vigencia de la garantía, según lo que ocurra primero, el reemplazo de ella(s) si ésta(s) tuviese(n) una vigencia establecida en el mismo instrumento.

El no reemplazo de la garantía o la fecha de vencimiento en los términos establecidos en estas Bases y dentro del plazo que la U.T. consigne en el aviso enviado facultará al Municipio a proceder con el cobro de la garantía existente. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario tendrá la obligación de mantener vigente las garantías sin requerir para ello de aviso previo de la Unidad Técnica.

La Municipalidad a través de la Unidad Municipal correspondiente, procederá a solicitar el cobro de las garantías dentro de los 8 (ocho) días hábiles anteriores al vencimiento de las mismas, si éstas no han sido reemplazadas.

17.4. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

El contratista está obligado a cumplir los siguientes puntos en la ejecución del servicio:

- a) El contratista es responsable de la ejecución de todos los servicios solicitados en las Bases Técnicas y Administrativas, que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato.
- b) El contratista deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este documento conforme a las Bases Técnicas. Ante una duda sobre alguno de los servicios solicitados, deberá consultar a la Unidad Técnica.
- c) El contratista será responsable, en especial de todo daño ambiental que tenga su causa en la infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la Ley de Bases.
- d) El contratista prestará los servicios con su propio personal y elementos, no respondiendo la Municipalidad de Maipú, por daños, deterioros, casos fortuitos o fuerza mayor que se produzca con motivo u ocasión de la entrega de los servicios.
- e) El contratista está obligado especialmente, a dar cumplimiento o responder por las obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores.
- f) Los documentos requeridos para la ejecución del contrato, en las bases técnicas, deberán ser entregados en los plazos que en cada caso se dispone, sin perjuicio de ello, en caso de que la entrega de un documento no tenga un plazo asociado, el contratista deberá presentarlo en el plazo que el ITS disponga al efecto.

17.4.1. LIBRO DE SERVICIOS

El contratista tendrá la obligación de mantener un Libro de Servicio por cada línea, foliado, en triplicado, tipo manifold, autocopiativo, el cual estará a disposición de las partes, del que sólo se podrá desprender el original para la U.T. y primera copia para el contratista, a la vez que la segunda copia deberá permanecer en el libro.

Este será el libro de comunicaciones, que es el único medio de comunicación oficial donde deberán quedar estampadas las órdenes u observaciones de la U.T., así como las observaciones del propio contratista.

Será responsabilidad del contratista mantener el libro sin alteraciones y en condiciones apropiadas de aseo y orden, asequibles al I.T. u otras autoridades.

Este Libro de Servicio deberá estar siempre disponible, en forma expedita para uso de la U.T. o el I.T, en caso contrario el contratista estará afecto a multa.

Las observaciones anotadas en el libro antes señalado deben ser cumplidas por el contratista, dentro del plazo establecido por el I.T. y por el sólo hecho de anotarlas, el contratista se entenderá por notificado, sin que sea necesario requerir su firma o anuencia.

17.4.2. SEGUROS

El Contratista deberá contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros por un monto mínimo de **2.000 U.F. por cada línea adjudicada**, pagadas al contado y que deberá estar vigente por un plazo de 90 (noventa) días hábiles posteriores al término del contrato. De igual forma se aceptarán aquellos seguros con un plazo de vigencia superior al citado. Este seguro deberá cubrir las eventuales indemnizaciones que la Municipalidad se encuentre obligada a pagar por daños que con motivo de la ejecución de los trabajos sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas y que hubiesen acontecido durante el desarrollo y ejecución del contrato.

Las pólizas de Responsabilidad Civil deberán contener en forma explícita cláusulas de responsabilidad civil cruzada, rehabilitación automática (cobertura 100% del tiempo mientras la póliza se encuentre vigente), que cubran la Responsabilidad Civil para las personas afectadas. Además, deberá contener explícitamente la imposibilidad de modificar, suspender, cancelar o dar término al seguro por parte del contratista sin la autorización por escrito de la Ilustre Municipalidad de Maipú. **La póliza de seguro contratada por el contratista deberá excluir expresamente cualquier cláusula de arbitraje.** Toda carencia, exclusión o insuficiencia del monto del seguro contratado será de única y exclusiva responsabilidad del contratista, debiendo éste asumir el costo por la diferencia que corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá poner fin al contrato de seguro una vez finalizado el contrato con la Ilustre Municipalidad de Maipú, para lo cual presentará en la Compañía Aseguradora los documentos que acrediten dicha finalización.

Detalles del Seguro de Responsabilidad Civil:

- **Tipo de Documento:** Póliza de seguro de acción inmediata.
- **Monto:** 2.000 UF (para cada línea adjudicada).
- **Vigencia:** Igual plazo de vigencia del contrato más 90 (noventa) días hábiles.
- **A nombre de:** I. Municipalidad de Maipú.
- **Glosa:** Por responsabilidad Civil del contrato denominado *“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES, ZONAS N° 1, 3, 4 Y 6 – LINEA X”* (siendo “X” la Línea respectiva a asegurar).

Con todo, lo que se busca es resguardar la totalidad de la ejecución del contrato, por lo que podrán emitirse pólizas anuales, las que deberán renovarse con la debida antelación, velando por que la totalidad del plazo contrato más 90 días hábiles sea asegurado. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán presentar pólizas anuales, con renovación automática, cuya verificación respecto de la renovación quedará a la supervisión de la U.T con la debida antelación que permita que el seguro este vigente por todo el periodo del contrato más 90 días hábiles.

17.4.3. RESPONSABILIDAD

El contratista será responsable de todo accidente, daño o perjuicio causado durante la vigencia de esta contratación, que a raíz de la ejecución de los servicios pudiera ocurrir a sus trabajadores, a terceros, a la propiedad y a los distintos bienes existentes.

El contratista será responsable de los equipos transporte y manipule, y estará obligado, de su cargo a: reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda acción correctiva, debido a daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que tengan su origen en la ejecución de la contratación a causa de negligencia, acciones y omisiones culpables de él o de cualquier personal a su cargo relacionado con la contratación.

17.4.4 ORGANISMO ADMINISTRADOR

El proveedor contratista deberá contar con los beneficios de alguna mutualidad de empleadores para

Bases Administrativas:

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES, ZONAS N.º 1, 3, 4 Y 6”

Página 42 de 74

sus trabajadores (ACHS, IST, etc.), quienes, además, efectuarán su trabajo guardando todas las medidas de seguridad necesarias.

17.4.5 REPARACIÓN DE DAÑOS

Todo daño a los bienes municipales, derivado de la ejecución de los servicios encomendados, será de exclusiva responsabilidad del contratista y serán de su cargo las respectivas reparaciones.

Producido un daño, el contratista deberá proceder a su inmediata reparación. De no hacerlo, el mandante se reserva el derecho de encomendar la reparación a otros, siendo los costos respectivos de cargo del contratista los que se descontarán del valor total del contrato.

18. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Una vez cumplida la vigencia del contrato, el contratista solicitará por escrito a la U.T. la recepción conforme del mismo, acompañando los certificados solicitados por el I.T. y otros que puedan ser exigidos por ella y requeridos en las presentes Bases de la Licitación.

La U.T. verificará en los antecedentes acompañados, la correcta ejecución de los servicios, el fiel cumplimiento de las Bases Técnicas y Administrativas, rechazando o aprobando la recepción.

Se exigirán también los certificados que se mencionan en las Bases Técnicas, si procediere.

El plazo máximo considerado para la ejecución del contrato será el indicado en el numeral 11.3 de las presentes Bases.

Si del examen de los antecedentes acompañados y de la verificación del servicio realizado, resulta que este no se ejecutó en conformidad con las Bases administrativas y técnicas, el I.T. no dará curso a la recepción, y elaborará un informe detallado aplicando las multas correspondientes.

18.1. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Una vez cumplido el plazo del contrato, o de sus prórrogas, y recepcionados la totalidad de los servicios requeridos a conformidad de la U.T., o de haber puesto termino anticipado al contrato, se procederá a efectuar la liquidación la que deberá ser aprobada mediante Decreto Alcaldicio.

La liquidación del contrato deberá ser efectuada por la U.T. correspondiente y notificada al contratista. Los reclamos u observaciones a la liquidación del contrato deberán formularse dentro de 12 (doce) días hábiles, contados desde la fecha de notificación. Transcurrido el plazo mencionado anteriormente, la liquidación quedará firme.

La liquidación contendrá una relación detallada de la ejecución del servicio, con su plazo programado de entrega, costos, reajustes, aumentos y multas que procediere aplicar.

Una vez que la liquidación del contrato se encuentre firme, se suscribirá el finiquito correspondiente, declarando el contratista por escrito que acepta la liquidación, y que no tiene cargos que formular. Sin perjuicio de ello, y en el evento que el contratista se rehusó a suscribirlo, no será necesaria su anuencia para efectos de continuar con los trámites administrativos respectivos, debiendo la Unidad Técnica dejar constancia de dicha situación.

No se podrá liquidar el contrato, en caso de estar en trámite el procedimiento de aplicación de multas, establecido en el Numeral 15 de las presentes bases, en cuyo caso deberá esperarse hasta que la multa esté ejecutoriada.

19. TERMINACIÓN ANTICIPADA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

La Municipalidad podrá poner término anticipado y administrativamente al contrato en los siguientes casos:

- a) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
- b) Si las multas, para cada línea, exceden el 20% del valor del contrato y sus ampliaciones, si las hubiere. Esto se considerará incumplimiento grave.

- c) Por incumplimiento grave y/o reiterado de las presentes bases, siendo suficiente para ello el informe fundamentado de la Unidad Técnica, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, especialmente cuando causen detrimento del patrimonio Municipal. Se entenderá como incumplimiento grave del contrato: "La no ejecución o la ejecución parcial por parte del contratista de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones".
- d) Si vigente el Acta de Inicio, el contratista no iniciare la ejecución de los servicios dentro del plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de ésta.
- e) Estado de notoria insolvencia del contratista o cuando las cauciones sean insuficientes para garantizar el cumplimiento de la contratación, a menos que el contratista mejore las garantías oportunamente.
- f) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- g) En caso de muerte del contratista o término de la sociedad contratista. No obstante, lo anterior, la Municipalidad, previo informe favorable de la Unidad Técnica respectiva, podrá convenir con la sucesión del contratista la continuación de las actividades, mediante la suscripción de la modificación de la contratación que corresponda, respetándose las condiciones y los valores de la contratación primitiva y reemplazándose las garantías existentes.
- h) En caso de disolución de la Unión Temporal de Proveedores (UTP), si el proponente adjudicado oferta bajo esta modalidad.
- i) Si uno o más de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dichos integrantes reuniesen una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
- j) Inhabilidad sobreviniente de alguno de los integrantes de la UTP, en la medida que ésta no pueda seguir ejecutando la contratación en los mismos términos adjudicados.
- k) Malos tratos de obra y/o de palabras reiterados para con los funcionarios Municipales con quienes deba relacionarse, cuya denuncia quedara estampada por escrito.
- l) Por cambio y/o sustracción dolosa de los bienes patrimoniales Municipales.
- m) Si el contratista fuera formalizado por el Ministerio Público por algún delito que afecte la adecuada ejecución del servicio, lo que debe ser informado por la I.T.
- n) Si el contratista fuese condenado por sentencia ejecutoriada por algún delito que merezca pena aflictiva.
- o) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes.
- p) Si el contratista infringe el pacto de integridad.
- q) Si el contratista entrega a la Municipalidad documentación adulterada o falsa, lo que será causal de termino anticipado con las consiguientes acciones legales.

En todos los casos anteriores, el contrato terminará y se procederá administrativamente a las liquidaciones de los servicios prestados, y al valor de éstos.

Cuando las causales que dan origen al término anticipado sean imputables a la responsabilidad del contratista, se pondrá término a la contratación de inmediato, administrativamente y sin forma de juicio. En este caso, se efectuará una liquidación. Esta liquidación se hará sin perjuicio de que la Ilustre Municipalidad de Maipú haga efectivas las garantías que existan y sin perjuicio de las acciones judiciales que procedan.

El Decreto Alcaldicio que disponga la terminación anticipada de la contratación deberán ser fundadas y publicarse en el portal web de Mercado Público salvo que concurra alguna de las situaciones señaladas en el artículo 62 del Reglamento de la Ley 19.886.

19.1. PROCEDIMIENTO TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN

El contratista podrá efectuar los descargos respectivos dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación (personal o por carta certificada) del Decreto Alcaldicio que sanciona el termino anticipado del contrato, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten. El Sr. Alcalde tendrá un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse si acoge o rechaza, total o parcialmente las alegaciones del contratista mediante decreto fundado, el que deberá ser notificado personalmente o por carta certificada, debiendo también publicarse en el sistema de información.

El contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación del decreto que resuelve el traslado, para impugnarlo, procediendo los recursos legales y especialmente los dispuestos en la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de la Administración del Estado, debiendo acompañar los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida.

La Municipalidad tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles administrativos para resolver el citado recurso. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. En este caso, se efectuará la liquidación del contrato, según el numeral 18.1 de estas bases.

Los Decretos Alcaldicios señalados anteriormente deberán ser publicados en el portal www.mercadopublico.cl en el módulo de gestión de contratos y en los antecedentes de la licitación.

20. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

Las bases administrativas, sus anexos respectivos, Bases Técnicas, y/o el contrato, se deben interpretar atendiendo a su tenor literal, además, debe interpretarse al objeto de la presente licitación, de acuerdo con el principio de eficiencia de la actuación administrativa. Asimismo, se determinará su sentido y alcance, de tal forma que se resguarden los intereses municipales.

En todo caso, para efectos de este acápite, se estará a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 250 que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

21. DOMICILIO Y COMPETENCIA

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago de Chile, quedando sometidas a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

22. DERECHO A DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN O A REVOCARLA

La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la Licitación, y rechazar todas las propuestas en el evento de no satisfacer los requerimientos definidos en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, sus modificaciones, respuestas o aclaraciones, sin que los interesados puedan formular reclamo por estos conceptos ni pretender indemnización alguna. La Municipalidad declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las Bases. En ambos casos la Municipalidad lo sancionara con el correspondiente Decreto Alcaldicio.

La Municipalidad de Maipú podrá revocar el proceso licitatorio que se encuentre publicado y que actualmente se encuentre en tramitación, hasta antes de la dictación del Decreto Alcaldicio que sanciona la adjudicación, siempre que se cumpla con los requisitos contenidos en el artículo 61 de la Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y que conste con el correspondiente informe de la Unidad Técnica, debiendo dictar el correspondiente acto administrativo fundado.

23. NO COMPENSACIÓN DE GASTOS

La Municipalidad no compensará a los proponentes por los gastos en que incurran en la preparación de sus respectivas ofertas. Los documentos que contengan la información solicitada por ésta y que sean incluidos como antecedentes en las propuestas, no serán devueltos. Los oferentes no podrán reclamar su devolución ni tampoco indemnización por su retención.

24. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Personal que el contratista destine para dar cumplimiento a las obligaciones que contraerá por medio de la contratación respectiva, será de su exclusiva dependencia, subordinación y responsabilidad, por lo que no tendrá vínculo alguno con la Municipalidad.

25. CONFIDENCIALIDAD

Queda estrictamente prohibido al contratista divulgar o utilizar para otra finalidad diferente a la ejecución o desarrollo de la contratación, cualquier información y/o antecedentes de la Municipalidad a los que pudiera tener acceso, por cualquier motivo, los que tendrán carácter confidencial.

El o los servicios intangibles que sean resultantes propios de la naturaleza y objeto del servicio contratado, será de propiedad exclusiva de la Municipalidad de Maipú, por lo que el contratista no podrá usarlo en otras circunstancias (cualquiera sea su naturaleza), que no corresponda a la finalidad propia del servicio contratado.

26. DISPOSICIONES FINALES

- La Municipalidad podrá ejercer las acciones necesarias para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la terminación anticipada de la contratación, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios además de la ejecución de la garantía correspondiente. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del Contratista.
- Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las bases administrativas y/o técnicas, y de haber cualquier documentación anexa, respuestas a las consultas y/o aclaraciones, son sólo referenciales, no obstante, la calidad de los materiales y elementos deberán ser equivalentes técnicamente con la marca indicada como referencia
- En caso de situaciones de excepción constitucional, los plazos de las presentes Bases Administrativas y Técnicas podrán ser modificados.

.....
OPCTUBRE DE 2024

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS N.º 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO N.º 1-A

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

NOMBRE PROPONENTE:

RUT:

RAZÓN SOCIAL					
NOMBRE DE FANTASÍA				RUT	
DOMICILIO					
COMUNA		CIUDAD		TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO					

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

NOMBRE				
RUT			NACIONALIDAD	
PROFESIÓN U OFICIO				
CELULAR			TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO				

CONTACTO DE LA EMPRESA:

NOMBRE			RUT	
CARGO				
PROFESIÓN U OFICIO				
CELULAR			TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO				

TIMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

Importante:

Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS N.º 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO N.º 1-B

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP) PROPONENTE

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES QUE CONFORMAN LA UTP				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT	NOMBRE Y RUT REPRESENTANTE LEGAL	DOMICILIO	TELÉFONO

Nota: Insertar más filas si se requiere informar más proveedores

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO DE LA UTP			
NOMBRE:		RUT	
REPRESENTANTE LEGAL DE:		NACIONALIDAD	
DOMICILIO		COMUNA	
TELÉFONO MÓVIL		TELÉFONO FIJO	
CORREO ELECTRÓNICO			
DOCUMENTO QUE FORMALIZA LA UTP (Tipo de documento, fecha, Notaría)			

IDENTIFICACIÓN DEL ENCARGADO DEL PROYECTO			
NOMBRE		RUT	
PROFESIÓN U OFICIO			
TELÉFONO MÓVIL		TELÉFONO FIJO	
CORREO ELECTRÓNICO			

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE
PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
(en caso de 2 o más representantes o apoderados,
deberán firmar todos)

FECHA

Importante:	Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).
--------------------	---

Instrucciones para el caso de la participación de Unión Temporal de Proveedores

Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer en el documento que formalizará la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad Licitante y el nombramiento de un representante o apoderado común, con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM y, sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse en dicho registro.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.

La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS N.º 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO N.º 2-A

DECLARACIÓN SIMPLE

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Por la presente, yo _____, RUT _____
Nacionalidad _____, profesión u oficio _____, Representante Legal
del oferente, con domicilio en calle _____ N° _____ Depto. _____
comuna de _____ en la ciudad de _____ vengo en declarar lo siguiente:

- 1) Que, **conozco y acepto las condiciones** establecidas en las Bases Administrativas, las Bases Técnicas y todos los demás documentos integrantes de la licitación.
- 2) Haber **estudiado, analizado y comprendido todos los antecedentes** de la Propuesta, las Bases Administrativas, las Bases Técnicas y demás documentos integrantes de la licitación y verificado su concordancia entre sí; y conocer las normas legales vigentes al respecto.
- 3) Haber tomado razón y **estar en absoluto conocimiento de las respuestas entregadas a las preguntas y consultas** realizadas, de las aclaraciones de oficio, si ellas existieren, y su relación con los cambios, agregaciones y/o modificaciones u otros que tengan correspondencia con las Bases Administrativas y los Antecedentes Técnicos relacionados con la materia de esta licitación.
- 4) Haber **considerado en la Oferta Económica, todos los gastos directos e indirectos, impuestos relacionados**, de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y otros antecedentes técnicos, si existiesen, incluidos en la Propuesta, y otros que sean necesarios para la adecuada oferta que se entrega.
- 5) Que **acepto y acato, en todas sus partes, las Bases de Licitación** para la entrega de los servicios, materia de esta licitación.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA _____

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS N.º 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO N.º 2-B

DECLARACIÓN SIMPLE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Por la presente, los proveedores que conforman la Unión Temporal de Proveedores que participa en la presente licitación y que se individualizan a continuación:

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES QUE CONFORMAN LA UTP				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT	NOMBRE Y RUT REPRESENTANTE LEGAL	DOMICILIO	TELÉFONO

Vienen en declarar lo siguiente:

- 1) Que, **conocen y aceptan las condiciones** establecidas en las Bases Administrativas, las Bases Técnicas y todos los demás documentos integrantes de la licitación.
- 2) Haber **estudiado, analizado y comprendido todos los antecedentes** de la Propuesta, las Bases Administrativas, las Bases Técnicas y demás documentos integrantes de la licitación y verificado su concordancia entre sí; y conocer las normas legales vigentes al respecto.
- 3) Haber tomado razón y **estar en absoluto conocimiento de las respuestas entregadas a las preguntas y consultas** realizadas, de las aclaraciones de oficio, si ellas existieren, y su relación con los cambios, agregaciones y/o modificaciones u otros que tengan correspondencia con las Bases Administrativas y los Antecedentes Técnicos relacionados con la materia de esta licitación.
- 4) Haber **considerado en la Oferta Económica, todos los gastos directos e indirectos, impuestos relacionados**, de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y otros antecedentes técnicos, si existiesen, incluidos en la Propuesta, y otros que sean necesarios para la adecuada oferta que se entrega.
- 5) Que **aceptan y acatan, en todas sus partes, las Bases de Licitación** para la entrega de los servicios, materia de esta licitación.

.....

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE
PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
(en caso de 2 o más representantes o apoderados,
deberán firmar todos)

FECHA

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 3.1

FORMATO OFERTA ECONÓMICA – LÍNEA 1 – ZONA 1

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

El proponente que suscribe, certifica los siguientes valores para el servicio licitado, asociado a la Línea 1 – Zona 1:

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR NETO MENSUAL OFERTADO (A)	NÚMERO DE MESES DE SERVICIO (B)	SUBTOTAL NETO (A x B)
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES - ZONA Nº 1		60	
VALOR TOTAL NETO			
IVA (19%)			
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			

TOTAL, OFERTA ECONÓMICA (en palabras) _____
_____, impuestos incluidos.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA _____

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS N.º 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO N.º 3.2

FORMATO OFERTA ECONÓMICA – LÍNEA 2 – ZONA 3

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

El proponente que suscribe, certifica los siguientes valores para el servicio licitado, asociado a la Línea 2 – Zona 3:

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR NETO MENSUAL OFERTADO (A)	NÚMERO DE MESES DE SERVICIO (B)	SUBTOTAL NETO (A x B)
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES - ZONA N.º 3		60	
VALOR TOTAL NETO			
IVA (19%)			
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			

TOTAL OFERTA ECONÓMICA (en palabras) _____, impuestos incluidos.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA _____

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 3.3

FORMATO OFERTA ECONÓMICA – LÍNEA 3 – ZONA 4

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

El proponente que suscribe, certifica los siguientes valores para el servicio licitado, asociado a la Línea 3 – Zona 4:

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR NETO MENSUAL OFERTADO (A)	NÚMERO DE MESES DE SERVICIO (B)	SUBTOTAL NETO (A x B)
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES - ZONA N.º 4		60	
VALOR TOTAL NETO			
IVA (19%)			
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			

TOTAL OFERTA ECONÓMICA (en palabras) _____
_____, impuestos incluidos.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA _____

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 3.4

FORMATO OFERTA ECONÓMICA – LÍNEA 4 – ZONA 6

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

El proponente que suscribe certifica los siguientes valores para el servicio licitado, asociado a la Línea 4 – Zona 6:

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR NETO MENSUAL OFERTADO (A)	NÚMERO DE MESES DE SERVICIO (B)	SUBTOTAL NETO (A x B)
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES - ZONA N.º 6		60	
VALOR TOTAL NETO			
IVA (19%)			
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			

TOTAL, OFERTA ECONÓMICA (en palabras)

_____, impuestos incluidos.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA _____

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 3.A

FORMATO OFERTA ECONÓMICA – VALOR UNITARIO M2 ADICIONAL LÍNEAS 1, 2 Y 3

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

El proponente que suscribe, certifica los siguientes Valores Unitarios IVA Incluido por m2 adicional a incorporar en la Zona respectiva:

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO OFERTADO POR M2	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO REFERENCIAL POR M2
Valor m2 Adicional – Línea 1 – Zona 1		\$408
Valor m2 Adicional – Línea 2 – Zona 3		\$ 437
Valor m2 Adicional – Línea 3 – Zona 4		\$ 409

Nota 1: El Proponente deberá indicar el Valor Unitario IVA Incluido Ofertado por m2 para cada Línea a la que postule. En caso de no postular a una Línea, deberá dejar el cuadro en blanco.

Nota 2: El Valor Unitario IVA Incluido Ofertado por m2 no podrá superar el Valor Unitario IVA Incluido Referencial por m2 en más de un **15% para las líneas 1, 2 y 3**.

Nota 3: En caso de superar el Valor Unitario IVA Incluido Ofertado por m2 en más de un **15% el Valor Unitario IVA Incluido Referencial por m2 para las líneas 1, 2 y 3**, la oferta del Proponente para dichas Líneas será declarada inadmisibile.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA _____

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 3.B

FORMATO OFERTA ECONÓMICA – VALOR UNITARIO M2 ADICIONAL LÍNEA 4

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

El proponente que suscribe, certifica los siguientes Valores Unitarios IVA Incluido por m2 adicional a incorporar en la Zona respectiva:

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO OFERTADO POR M2	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO REFERENCIAL POR M2
Valor m2 Adicional – Línea 4 – Zona 6		\$ 459

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA _____

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

**“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS N.º 1, 3, 4 Y 6”**

ANEXO N.º 4-A

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 4º DE LA LEY N.º 19.886

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

Quien suscribe, basados en el artículo 4º de la Ley 19.886, de Compras Públicas y su modificación por Ley 21634, de 11 de diciembre de 2023, declara que la empresa:

- 1) No ha sido condenado(a) de acuerdo con la sanción contenida en el artículo 26 letra d) D.F.L. N.º 1 del 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N.º 211, de 1973, en más de dos oportunidades, dentro de un período de 2 años, contado hacia atrás desde la fecha de esta declaración jurada.
- 2) No ha sido condenado(a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales establecidos en el artículo 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.
- 3) No posee incompatibilidad alguna para suscribir contrato con la I. Municipalidad de Maipú, referido a que ninguno de los dueños o representantes legales, sea cónyuge o tenga algún parentesco por adopción, ni por afinidad hasta en segundo grado, vale decir, con los parientes consanguíneos de la persona con que se está o se ha casado(a), con algún funcionario municipal de grado 11 o más (nivel de jefatura o más). En el caso de sociedades anónimas esta limitación se refiere con el representante legal y el directorio.
- 4) No posee incompatibilidad alguna para suscribir contrato con la I. Municipalidad de Maipú, referido a no estar contratado en calidad de honorarios por este organismo, ni ninguno de sus cónyuges o convivientes civiles ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. Dicha incompatibilidad debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación y se extenderá respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N.º 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.
- 5) No pertenecer alguna sociedad de personas en las que algún funcionario de la Municipalidad de Maipú tenga participación o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
- 6) No haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, de acuerdo establecido en el artículo 26 letra D) del Decreto Ley N.º 211, que fija normas para la defensa de la Libre Competencia.

- 7) Personas jurídicas, sancionadas por Ley N°20.393, según lo establecido en el artículo 8° y 10°, lo cual deberá acreditarse tanto al momento de presentar sus ofertas como al tiempo de celebración del respectivo contrato.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA -----

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

**“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS N.º 1, 3, 4 Y 6”**

ANEXO N.º 4-B

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 4º DE LA LEY N.º 19.886

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

Quien suscribe, basados en el artículo 4º de la Ley 19.886, de Compras Públicas y su modificación por Ley 21.634, de 11 de diciembre de 2023, declara que la empresa:

- 1) No ha sido condenada la empresa que represento con sanción por infracción al D.F.L. N.º 1 del 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N.º 211, de 1973, en más de dos oportunidades, dentro de un período de 2 años, contado hacia atrás desde la fecha de esta declaración.
- 3) No ha sido condenada la empresa que represento por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.
- 4) No haber sido condenada la empresa que represento con la pena de prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, establecida en la Ley N.º 20.393.
- 5) No haber sido condenado personalmente o la empresa que represento por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro del Código Penal.
- 6) No haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, de acuerdo establecido en el artículo 26 letra D) del Decreto Ley N.º 211, que fija normas para la defensa de la Libre Competencia.
- 7) Condenado por delitos económicos, según lo establecido en el artículo 33º de la Ley N.º 21.595.
- 8) Personas jurídicas, sancionadas por Ley N.º 20.393, según lo establecido en el artículo 8º y 10º, lo cual deberá acreditarse tanto al momento de presentar sus ofertas como al tiempo de celebración del respectivo contrato.
- 9) No posee incompatibilidad alguna para suscribir contrato con la I. Municipalidad de Maipú, referido a que ninguno de los dueños o representantes legales está contratado en calidad de honorarios por este organismo, ni ninguno de sus cónyuges o convivientes civiles ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. Dicha incompatibilidad debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación y se extenderá respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N.º 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.

- 1) No ha sido condenada la empresa que represento con sanción de multa, por infracción al D.F.L. N° 1 del 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto Ley N° 211, de 1973, en más de dos oportunidades, dentro de un período de 2 años, contado hacia atrás desde la fecha de esta declaración.
- 2) No ha sido condenada la empresa que represento como consecuencia de incumplimiento de un contrato celebrado con alguna entidad regida por la Ley de Compras.
- 3) No ha sido condenada la empresa que represento por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.
- 4) No estar suspendida o haber sido eliminada la empresa que represento del registro de Proveedores, a través de una resolución fundada de la Dirección de Compras. (Solo en el caso de no estar inscritos).
- 5) No tener entre los socios de la empresa que represento a una o más personas que presten servicios al Estado, cuya participación en conjunto, sea superior al 50% del capital social, ni tener entre sus trabajadores a personas que sean a la vez funcionarios de las entidades regidas por el D.L. N° 249, de 1974, de acuerdo con lo establecido en la letra d) del artículo 105 del D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
- 6) No ser la empresa que represento una sociedad de personas en las que algún funcionario de la Municipalidad de Maipú tenga participación o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o estas sean accionistas ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
- 7) No haber sido condenada la empresa que represento con la pena de prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, establecida en la Ley N° 20.393.
- 8) No haber sido condenado personalmente o la empresa que represento por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro del Código Penal.
- 9) No haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, de acuerdo establecido en el artículo 26 letra D) del Decreto Ley N°211, que fija normas para la defensa de la Libre Competencia.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA -----

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 5

CURRÍCULUM DEL PROPONENTE

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

El representante legal del proponente que suscribe, entrega sus antecedentes curriculares, materia de esta Licitación, de acuerdo con lo solicitado en numeral 6.1.2, de estas Bases:

CURRÍCULUM DEL PROPONENTE							
Dirección:							
RUT:							
Giro otorgado por el SII:							
Descripción perfil del oferente en relación con la materia de esta Licitación:							
Resumen de Experiencia del oferente, en contratos similares al objeto de la Licitación ⁽¹⁾ .							
EXPERIENCIA EN CONTRATOS SIMILARES EJECUTADOS ⁽²⁾							
Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / E-Mail	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del Contrato	Metros Cuadrados Involucrados

Nota: Insertar más filas si se requiere informar más contratos

- 1) Incluir en este Anexo sólo contratos que tengan relación con la materia de esta Licitación, que la Comisión Evaluadora revisará para aceptar o rechazar, indicando claramente cuáles de estos aspectos han sido abordados en cada experiencia acreditada, y el tiempo de duración de cada una.
- 2) Debe incluir documentos que acrediten la experiencia, conforme a lo solicitado en Bases.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA _____

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 6

REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL OFERTADA PARA EL PERSONAL

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

El representante legal del proponente que suscribe, certifica los siguientes montos mínimos que pagará por efecto de remuneraciones brutas mensuales para el personal que cumplirá las labores de los cargos indicados, para cada línea, de acuerdo a lo solicitado en el Numeral 6.1.2 de las presentes Bases:

Línea - Zona	Cargos a Considerar cuya Remuneración Mensual Bruta será igual o superior a la ofertada	Remuneración Bruta Mensual Mínima Exigida	Remuneración Bruta Mensual Ofertada por el Proponente
Línea 1 – Zona 1	Aseo, riego, jardinería, cobertura natural, pitoneros y peonetas.	\$ 515.000	
Línea 2 – Zona 3		\$ 515.000	
Línea 3 – Zona 4		\$ 515.000	
Línea 4 – Zona 6		\$ 515.000	

- NOTA 1: El monto señalado en tabla corresponde a la remuneración bruta mínima del personal para cada una de las líneas que oferte en el presente proceso, sin bono de movilización ni colación.
- NOTA 2: Considerar que, si el sueldo mínimo legal supera el ofertado por el proponente durante la ejecución del servicio, deberá respetar lo señalado en la normativa vigente relacionada al ingreso mínimo de remuneración mensual.
- NOTA 3: Se entenderá como remuneración bruta lo que se establece en los artículos 41 y 42 del Código del Trabajo.
- NOTA 4: El Proponente deberá indicar la Remuneración Bruta Mensual Ofertada para cada Línea a la que postule. En caso de no postular a una Línea, deberá dejar el cuadro en blanco.
- NOTA 5: En caso de que el Proponente oferte un monto menor al mínimo exigido, se declarará inadmisiblesu oferta en la Etapa de Evaluación para la línea respectiva.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA _____

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 7

BENEFICIOS OFERTADOS PARA LOS TRABAJADORES

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

El representante legal del proponente que suscribe, certifica los siguientes montos para cada uno de los beneficios requeridos para los trabajadores, por cada línea ofertada:

LÍNEA - ZONA	BENEFICIOS	PERIODICIDAD	UNIDAD	MÍNIMO EXIGIDO	OFERTADO POR EL PROPONENTE
Línea 1 – Zona 1	Bono Colación	Mensual	Pesos	\$ 20.000	
	Bono Movilización	Mensual	Pesos	\$ 20.000	
	Caja de Mercadería	Bianual	UF	1 UF	
	Aguinaldos	Bianual	UF	1 UF	
Línea 2 – Zona 3	Bono Colación	Mensual	Pesos	\$ 20.000	
	Bono Movilización	Mensual	Pesos	\$ 20.000	
	Caja de Mercadería	Bianual	UF	1 UF	
	Aguinaldos	Bianual	UF	1 UF	
Línea 3 – Zona 4	Bono Colación	Mensual	Pesos	\$ 20.000	
	Bono Movilización	Mensual	Pesos	\$ 20.000	
	Caja de Mercadería	Bianual	UF	1 UF	
	Aguinaldos	Bianual	UF	1 UF	
Línea 4 – Zona 6	Bono Colación	Mensual	Pesos	\$ 20.000	
	Bono Movilización	Mensual	Pesos	\$ 20.000	
	Caja de Mercadería	Bianual	UF	1 UF	
	Aguinaldos	Bianual	UF	1 UF	

NOTA 1: El Proponente deberá indicar los Beneficios Ofertados para cada Línea a la que postule. En caso de no postular a una Línea, deberá dejar el cuadro en blanco.

NOTA 2: Los beneficios ofertados serán fiscalizados en los estados de pago correspondientes, por lo que la **no** entrega de uno o más de ellos facultarán a la Municipalidad para no cursar el estado de pago donde se detecte el incumplimiento hasta que el beneficio sea entregado, pudiendo aplicar las multas correspondientes.

NOTA 3: En caso de que el Proponente oferte un monto menor al mínimo exigido para cualquiera de los beneficios requeridos, se declarará inadmisile su oferta en la Etapa de Evaluación para la línea respectiva.

FECHA _____

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

El representante legal del proponente que suscribe declara lo siguiente:

Por la presente, yo _____, RUT _____,

Nacionalidad _____, Profesión u Oficio _____,

Representante Legal del Oferente, Domiciliado en _____,

Comuna de _____, en la Ciudad de _____, vengo en declarar lo

siguiente:

- Se contratará al menos el 50% de los trabajadores con residencia en la comuna de Maipú.

Nota:

1. Para la prestación del servicio, se exigirá, al comienzo del contrato, que a lo menos un 50 % de los trabajadores estén domiciliados en la comuna de Maipú. Esto se acreditará en directa coordinación con el IT.
2. Deberá presentar solo un anexo indistintamente de la línea que oferte.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA _____

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 9

NÚMERO DE JARDINEROS POR ZONA

NOMBRE PROPONENTE:

RUT:

El representante legal del proponente que suscribe, certifica el siguiente número de jardineros que realizarán sus funciones en la zona indicada, para cada línea, de acuerdo a lo solicitado en el Numeral 6.1.2 de las presentes Bases:

Línea - Zona	Cargo a Considerar	Número Mínimo de Jardineros Requerido	Número de Jardineros Ofertado
Línea 1 – Zona 1	Jardineros	152	
Línea 2 – Zona 3		190	
Línea 3 – Zona 4		125	
Línea 4 – Zona 6		158	

NOTA 1: El número señalado en tabla corresponde a la dotación de jardineros que utilizará para ejecutar el Contrato, para cada una de las líneas que oferte en el presente proceso. En caso de no postular a una Línea, deberá dejar el cuadro en blanco.

NOTA 2: En caso de que el Proponente oferte un número menor al mínimo exigido, se declarará inadmisile su oferta en la Etapa de Evaluación para la línea respectiva.

NOTA 3: El Número de Jardineros Ofertados no considera la obligación de agregar jardineros en caso de ampliarse la superficie de mantención sobre los 4.300 m2, indicada en Bases Técnicas.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 10

ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE CAMIONETAS

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

El representante legal del proponente que suscribe, certifica que las camionetas a utilizar, para cada línea, tendrán la siguiente antigüedad máxima:

Línea - Zona	Vehículo a Considerar	Año de Antigüedad Máxima Aceptada	Año de Antigüedad Máxima Ofertado
Línea 1 – Zona 1	Camionetas, requeridas para el Supervisor y para la Fiscalización del ITS en Tabla 12 de las Bases Técnicas.	2019	
Línea 2 – Zona 3		2019	
Línea 3 – Zona 4		2019	
Línea 4 – Zona 6		2019	

NOTA 1: El número señalado en tabla corresponde al año de fabricación de la Camioneta más antigua que considerará para prestar el Servicio en la Línea - Zona respectiva. En caso de no postular a una Línea, deberá dejar el cuadro en blanco.

NOTA 2: En caso de que el Proponente oferte un año menor al mínimo exigido, se declarará inadmisibles su oferta en la Etapa de Evaluación para la línea respectiva.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA _____

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 11

ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE CAMIONES LIVIANOS DOBLE CABINA

NOMBRE PROPONENTE: _____

RUT: _____

El representante legal del proponente que suscribe, certifica que los camiones livianos doble cabina a utilizar, para cada línea, tendrán la siguiente antigüedad máxima:

Línea - Zona	Vehículo a Considerar	Año de Antigüedad Máxima Aceptada	Año de Antigüedad Máxima Ofertado
Línea 1 – Zona 1	Camiones Livianos Doble Cabina, requeridos para el Ayudante de supervisor uso logística y control del personal en terreno, Equipo de Manejo Arbolado, Equipo de Aseo, Jardinería y Cobertura Natural para áreas verdes, Equipos de Reparación de Infraestructura, Mobiliario, más Construcción y Mejoramiento de áreas verdes, en Tabla 12 de las Bases Técnicas.	2019	
Línea 2 – Zona 3		2019	
Línea 3 – Zona 4		2019	
Línea 4 – Zona 6		2019	

NOTA 1: El número señalado en tabla corresponde al año de fabricación del Camión Liviano Doble Cabina más antiguo que considerará para prestar el Servicio en la Línea - Zona respectiva. En caso de no postular a una Línea, deberá dejar el cuadro en blanco.

NOTA 2: En caso de que el Proponente oferte un año menor al mínimo exigido, se declarará inadmisiblesu oferta en la Etapa de Evaluación para la línea respectiva.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA _____

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 12.1

CURRICULUM DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO – LÍNEA 1

NOMBRE PROPONENTE: _____
RUT: _____

El representante legal del proponente que suscribe, entrega los antecedentes del supervisor del contrato, materia de esta licitación, de acuerdo con lo solicitado en numeral 6.1.2, de estas Bases:

NOMBRE COMPLETO:						
RUT:				FECHA DE NACIMIENTO:		
RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL EN CONTRATOS SIMILARES AL OBJETO DE LA LICITACIÓN ⁽¹⁾ :						
EXPERIENCIA						
Año	Nombre del Mandante (Organismo o Empresa que contrató el servicio)	Dirección	Nombre persona de Contacto	Teléfono / e-mail	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Período en que estuvo a cargo del Contrato (desde - hasta) Indicar Mes y Año.

Nota: Insertar más filas si se requiere informar más contratos

- 1) Incluir en este Anexo sólo Proyectos que tengan relación con la materia de esta licitación, antecedentes que serán evaluados por la Comisión Evaluadora para aceptar o rechazar, indicando claramente cuáles de estos aspectos han sido abordados en cada experiencia acreditada, y el tiempo de duración de cada una.
- 2) Debe incluir documentos que acrediten la experiencia, conforme a lo solicitado en Bases.

Nota 2: Presentar solo en caso de ofertar a la Línea 1.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

Importante:	Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).
-------------	---

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 12.2

CURRICULUM DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO – LÍNEA 2

NOMBRE PROPONENTE: _____
RUT: _____

El representante legal del proponente que suscribe, entrega los antecedentes del supervisor del contrato, materia de esta licitación, de acuerdo con lo solicitado en numeral 6.1.2, de estas Bases:

NOMBRE COMPLETO:						
RUT:				FECHA DE NACIMIENTO:		
RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL EN CONTRATOS SIMILARES AL OBJETO DE LA LICITACIÓN ⁽¹⁾ :						
EXPERIENCIA						
Año	Nombre del Mandante (Organismo o Empresa que contrató el servicio)	Dirección	Nombre persona de Contacto	Teléfono / e-mail	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Período en que estuvo a cargo del Contrato (desde - hasta) Indicar Mes y Año.

Nota: Insertar más filas si se requiere informar más contratos

- 3) Incluir en este Anexo sólo Proyectos que tengan relación con la materia de esta licitación, antecedentes que serán evaluados por la Comisión Evaluadora para aceptar o rechazar, indicando claramente cuáles de estos aspectos han sido abordados en cada experiencia acreditada, y el tiempo de duración de cada una.
- 4) Debe incluir documentos que acrediten la experiencia, conforme a lo solicitado en Bases.

Nota 2: Presentar solo en caso de ofertar a la Línea 2.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

Importante:	Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).
-------------	---

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 12.3

CURRICULUM DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO – LÍNEA 3

NOMBRE PROPONENTE: _____
RUT: _____

El representante legal del proponente que suscribe, entrega los antecedentes del supervisor del contrato, materia de esta licitación, de acuerdo con lo solicitado en numeral 6.1.2, de estas Bases:

NOMBRE COMPLETO:						
RUT:				FECHA DE NACIMIENTO:		
RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL EN CONTRATOS SIMILARES AL OBJETO DE LA LICITACIÓN ⁽¹⁾ :						
EXPERIENCIA						
Año	Nombre del Mandante (Organismo o Empresa que contrató el servicio)	Dirección	Nombre persona de Contacto	Teléfono / e-mail	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Período en que estuvo a cargo del Contrato (desde - hasta) Indicar Mes y Año.

Nota: Insertar más filas si se requiere informar más contratos

- 5) Incluir en este Anexo sólo Proyectos que tengan relación con la materia de esta licitación, antecedentes que serán evaluados por la Comisión Evaluadora para aceptar o rechazar, indicando claramente cuáles de estos aspectos han sido abordados en cada experiencia acreditada, y el tiempo de duración de cada una.
- 6) Debe incluir documentos que acrediten la experiencia, conforme a lo solicitado en Bases.

Nota 2: Presentar solo en caso de ofertar a la Línea 3.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

Importante:	Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).
-------------	---

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS Nº 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO Nº 12.4

CURRICULUM DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO – LÍNEA 4

NOMBRE PROPONENTE: _____
RUT: _____

El representante legal del proponente que suscribe, entrega los antecedentes del supervisor del contrato, materia de esta licitación, de acuerdo con lo solicitado en numeral 6.1.2, de estas Bases:

NOMBRE COMPLETO:						
RUT:				FECHA DE NACIMIENTO:		
RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL EN CONTRATOS SIMILARES AL OBJETO DE LA LICITACIÓN ⁽¹⁾ :						
EXPERIENCIA						
Año	Nombre del Mandante (Organismo o Empresa que contrató el servicio)	Dirección	Nombre persona de Contacto	Teléfono / e-mail	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Período en que estuvo a cargo del Contrato (desde - hasta) Indicar Mes y Año.

Nota: Insertar más filas si se requiere informar más contratos

- 7) Incluir en este Anexo sólo Proyectos que tengan relación con la materia de esta licitación, antecedentes que serán evaluados por la Comisión Evaluadora para aceptar o rechazar, indicando claramente cuáles de estos aspectos han sido abordados en cada experiencia acreditada, y el tiempo de duración de cada una.
- 8) Debe incluir documentos que acrediten la experiencia, conforme a lo solicitado en Bases.

Nota 2: Presentar solo en caso de ofertar a la Línea 4.

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

Importante:	Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato .pdf, a color, previo a ser publicado en el Sistema (www.mercadopublico.cl).
-------------	---

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES, ZONAS N° 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO N° 13

PROGRAMA DE INTEGRIDAD

NOMBRE PROPONENTE:

RUT:

El representante legal del proponente que suscribe certifica lo siguiente:

	Si o No
CUENTO CON PROGRAMA DE INTEGRIDAD	

NOTA:

1. Si el Proponente, declara que “SI” cuenta con Programa de Integridad, deberá adjuntar documento de respaldo de su implementación, por ejemplo, comunicado interno al personal, mail masivo al personal, etc.

.....

TIMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

Importante: Este documento debe ser firmado por el representante legal, timbrado y después convertido a formato pdf, jpg, gif o similar, previo a ser publicado en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública del Estado (www.mercadopublico.cl).

PROPUESTA PÚBLICA

“SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y ZONAS ESPECIALES,
ZONAS N° 1, 3, 4 Y 6”

ANEXO A

ITINERARIO DE LA LICITACIÓN

16/09/2024	Publicación en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública del Estado (www.mercadopublico.cl).
16/09/2024	Fecha inicio de formulación de preguntas en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública del Estado (www.mercadopublico.cl).
27/09/2024	Fecha término de formulación de preguntas en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública del Estado (www.mercadopublico.cl).
08/10/2024	Entrega de Respuestas a las Consultas, en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública del Estado (www.mercadopublico.cl).
18/10/2024	Plazo de entrega de Garantía de Seriedad de la Oferta en oficina de Partes de la Secretaría Municipal, ubicada en Primera Transversal 1940, Edificio Azul, primer piso, Maipú.
18/10/2024	Fecha de cierre de la Oferta Técnica y Económica en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública del Estado (www.mercadopublico.cl).
18/10/2024	Apertura electrónica no presencial de la Oferta Técnica y Económica en dependencias municipales.
17/02/2025	Fecha de Adjudicación (Referencial), en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública del Estado (www.mercadopublico.cl).

No obstante lo anterior, el Itinerario que se muestra podrá ser modificado, esto es, ampliar los plazos establecidos, lo cual será publicado en el portal web de Mercado Público.

La Ilustre Municipalidad de Maipú se encuentra ubicada en Avenida 5 de Abril 0260, Comuna de Maipú.